

ORDEN	ENTIDAD CONTRATANTE PUBLICA	DESCRIPCION/ITEM	MONTO ADJUDICADO S/	PROVEEDOR	CONSORCIADO	RUC DEL CONSORCIADO	% PARTICIPACION	MONTO LIQUIDADO SEGÚN PARTICIPACION
05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACION DE PISTA; RENOVACION DE SARDINEL; EN EL(LA) URBANIZACION SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"	790,521.03	CONSORCIO NAHUEL	ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC	20477460357	50%	S/ 403,470.50
					CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	20559959155	50%	



Provincia de Ascope - Región La Libertad - Perú
Creado por Ley 26916 del 22 - 01 - 98

CONTRATO DE SERVICIO DE EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PISTA; RENOVACIÓN DE SARDINEL; EN EL (LA) URBANIZACIÓN SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE – PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la "REPARACIÓN DE PISTA; RENOVACIÓN DE SARDINEL; EN EL (LA) URBANIZACIÓN SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE – PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE, con RUC N° 20438599194, debidamente representada por su Alcalde Ing. **JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ GALLARDO**, con DNI N° 41987400, con domicilio legal en la Avenida Plaza Independencia N° 284 Casa Grande, en adelante LA ENTIDAD, y de otra parte el **CONSORCIO NAHUEL** (Conformada por: **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.**, con RUC. 20559959155, con domicilio en calle Los Claveles 195- Urb. California del Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, La Libertad, debidamente representada por el señor Víctor Hugo Villarroel Ayestas, identificado con DNI N°18109318, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11235178, Asiento N° A00001 de la Zona Registral N° V Sede de Trujillo; y, **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, con RUC.N°20477460357, con domicilio en calle Libertad 248, Distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento La Libertad, debidamente representada por el señor Cosme Orbegoso Quispe, identificado con DNI N°18166945, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11179393, Asiento N° C00002 de la Zona Registral N° V Sede de Trujillo); debidamente representado por su Representante Legal Común **VÍCTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS**, identificado con DNI N°18109318, con domicilio en la Mz. D2 Lote 2 Urb. Monserrat V Etapa, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, acreditado mediante Contrato de Constitución de Consorcio de fecha 27 de Octubre del 2020, con firmas debidamente legalizadas ante notaria **GUERRA SALAS**, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 19 de Octubre del 2020, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 003-2020-MDCG/CS (Primera Convocatoria) para la contratación de la ejecución de la obra: "REPARACIÓN DE PISTA; RENOVACIÓN DE SARDINEL; EN EL (LA) URBANIZACIÓN SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE – PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", a **CONSORCIO NAHUEL** (Conformada por: **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.**, y, **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**); debidamente representado por su Representante Legal Común **VÍCTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS**, identificado con DNI N°18109318, con domicilio en la Mz. D2 Lote 2 Urb. Monserrat V Etapa, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, acreditado mediante Contrato de Constitución de Consorcio de fecha 27 de Octubre del 2020, con firmas debidamente legalizadas ante notaria **GUERRA SALAS**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.-----

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra:



"REPARACIÓN DE PISTA; RENOVACIÓN DE SARDINEL; EN EL (LA) URBANIZACIÓN SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE – PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".-----

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 790,521.03 (SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 03/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley.-----

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.-----

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en **S/ 790,521.03 (SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 03/100 SOLES)**, en periodos de valorización Mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.-----

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.-----

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de cuarenta y cinco (45) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.-----

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.-----

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 79,052.10 (Setenta y Nueve Mil Cincuenta y Dos con 10/100 soles), a través de la CARTA FIANZA N° 0011-0251-9800014363-60 emitida por BBVA CONTINENTAL. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.-----



Provincia de Ascope - Región La Libertad - Perú
Creado por Ley 26916 del 22 - 01 - 98

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.-----

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.-
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.-----
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.-----

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.-----
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de Cinco (05) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Ocho (08) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.-----
La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.-----

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.-----

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.-----

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA



Provincia de Ascope - Región La Libertad - Perú
Creado por Ley 26916 del 22 - 01 - 98

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		3. INFORMACIÓN DEL RIESGO					
Número: 1		Fecha: 15/07/2021		4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS					
Ubicación Geográfica: DISTRITO DE CASA GRANDE-URB STA TERESITA		TÍTULO DEL PROYECTO: "REPARACIÓN DE PISTA; RENOVACIÓN DE BARRIO EN LA URBANIZACIÓN SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"		4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA					
				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN					
				4.3 RIESGO ASIGNADO A					
				Entidad					
				Contratista					
R1	Riesgo de Construcción que generen sobrecostos y/o sobrepagos durante el periodo de ejecución de la obra.	Prioridad Moderada	X				Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento. Gestionar presupuestos para adicionales de obra y verificar su cumplimiento por parte de la entidad. El supervisor deberá llevar la cuenta de materiales y hacer cálculos sobre los montos.	X	X
R2	Riesgos de accidentes de construcción y daños a terceros	Prioridad Moderada			X		Realizar charlas de seguridad para los trabajadores en donde se especifique por lo menos los aspectos mínimos a tener en cuenta para evitar accidentes, tanto individuales como colectivos.		X
R3	Riesgo de problemas con el terreno	Baja Prioridad	X				Se realiza una evaluación de la veracidad de documentos sobre posesión e identificación de posibles personas que puedan ser obstáculo o reclamar algo. El donante firma una acta que se compromete a donarlo verdaderamente.	X	
R4	Riesgo de ocurrencia de Sismos	Prioridad Moderada	X				Brindar charlas de prevención. Colocar la cantidad de materiales que indica el expediente para garantizar que sea una construcción resistente a sismo.	X	X
R5	Riesgo Ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.	Baja Prioridad	X				Adecuar los procesos y métodos constructivos de manera que la afectación ambiental sea mínima y siempre dentro de los parámetros reglamentarios.		X
R6	Riesgos derivados por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyos causas no resultan imputables a ninguna de las partes.	Alta Prioridad	X				Gestionar adicionales y estar preparado ante cualquier eventualidad.	X	X

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 años, contados a partir de la conformidad de la Recepción Total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor



tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de **LA ENTIDAD** no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.-----

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas	Media (0.5) UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA
2	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA
3	No cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta Técnica	0.05 % del Monto Contractual	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA
4	Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a los trabajadores contratados y demás impuestos de ley en el mes correspondiente a la ejecución de obra.	0.10 % del Monto Contractual	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA.
5	Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.	0.10 % del Monto Contractual	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA
6	Por no contar los trabajadores con los respectivos implementos de seguridad a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente a los trabajadores y público en general.	0.05% del Monto Contractual	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA
7	Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.	0.10% del Monto Contractual	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA
9	Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la resolución de aprobación correspondiente.	0.10% del Monto Contractual	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA
10	No cumple con promover y el uso de maquinarias y equipos ofertados en campo y establecidos en los Términos de Referencia, sin perjuicio de disponerse la demolición de comprobarse que los materiales utilizados son deficientes.	0.05% del Monto Contractual	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA.
11	Por no presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente	0.05% del Monto Contractual.	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA
12	Por no implementar medidas de seguridad en obra y protección del medio ambiente	0.05% del Monto Contractual	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA
13	Por no mantener el cartel de obra en buenas condiciones desde el inicio de obra hasta su recepción.	0.05% del Monto Contractual.	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA
14	Por no presentar las valorizaciones conjuntamente con el supervisor a la entidad dentro de los plazos estipulados en el RLCE, y otros documentos e informes especiales en los plazos fijados por la entidad.	0.05% del Monto Contractual	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA



Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.-----

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.-----

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.-----

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.-----

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.-----

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.-----

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.-----

Asimismo, **EL CONTRATISTA** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.-----

Además, **EL CONTRATISTA** se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.-----

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.-----



CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.-----

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.-----

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.-----

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.-----

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.-----

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida Plaza Independencia N° 284 Casa Grande

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. D2 Lote 2 Urb. Monserrat V Etapa, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.-----

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en ejemplares de igual tenor en señal de conformidad en la ciudad de Casa Grande, a los Dos (02) días del mes de noviembre del 2020.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CASA GRANDE
Ing. Juan Francisco Fernández Gallardo
ALCALDE

"LA ENTIDAD"


CONSORCIO NAHUEL
CONTRATISTA
Victor Hugo Manríquez Ayestas
REPRESENTANTE COMUN

CONTRATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Conste por el presente Contrato de Constitución de Consorcio, denominado **CONSORCIO NAHUEL**, que conforman por una parte La Empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** Identificado con **RUC N° 20559959155**, con domicilio en **CALLE LOS CLAVELES 195 URBANIZACION CALIFORNIA - LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA**, debidamente representado por el Señor **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** peruano, identificado con **DNI N° 18109318**, empresario según poderes inscritos en la Partida Electrónica **N° 11235178**, Asiento **N° A00001** de la Zona Registral **N° V** Sede de Trujillo, a quien para efectos del presente Contrato se le denominará **consorciado 01** Y la empresa **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** identificada con **RUC N° 20477460357**, con domicilio en la **CALLE LIBERTAD 248 PUEBLO CHICAMA, ASCOPE - LA LIBERTAD**, debidamente representada por el Señor **Cosme Orbegoso Quispe**, peruano, identificado con **D.N.I. N° 18166945**, empresario, según poderes inscritos en la Partida Electrónica **N° 11179393**, Asiento **N° C00002** del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral **N° V** Sede de Trujillo, a quien para efectos del presente Contrato se le denominará **consorciado 02**, en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES.-

PRIMERA.- ANTECEDENTES

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.- Es una Empresa dedicada a la construcción de edificios completos y actividades afines - Ejecutores de obras.

ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC.- Es una Empresa dedicada a la construcción de edificios completos y actividades afines - Ejecutores de obras.

Asimismo, las Empresas descritas suscribieron una declaración Jurada de Promesa de Consorcio, el **CONSORCIO NAHUEL** para participar en la **Adjudicación Simplificada N° 03-2020-MDCG/CS-PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objeto es la ejecución de la Obra: **"REPARACION DE PISTAS; RENOVACION DE SARDINEL; EN LA URBANIZACION SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**.

Las partes declaran conocer íntegramente las bases de licitación y todos los documentos integrantes del expediente técnico, lo mismo que el Modelo de Contrato que será suscrito con **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE**, para la ejecución de la obra.

SEGUNDA.- DEL CONVENIO CONSORCIAL

La Empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** y **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** acuerdan mediante la presente constituir un Consorcio para participar en forma activa y directa en la ejecución de la Obra:

LA PRESENTE LEGALIZACION SE EFECTUA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 106 DE LA LEY DEL NOTARIO

“REPARACION DE PISTAS; RENOVACION DE SARDINEL; EN LA URBANIZACION SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE – PROVINCIA DE ASCOPE – DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”.

TERCERA.- DEL OBJETO DEL CONSORCIO

El objeto del Consorcio descrito en el punto anterior, tiene por finalidad participar, promover, contratar ejecutar conjuntamente la Obra descrita precedentemente, dentro de los conceptos descritos en el presente Contrato.

CUARTA.- DE LA DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO

El Consorcio que se constituye se denominará **CONSORCIO NAHUEL**.

QUINTA.- DE LOS CARACTERES Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente Contrato de Consorcio es de duración determinada, en ese sentido, el periodo de duración será por el tiempo necesario para la ejecución de la Obra señalada en el punto segundo del presente Contrato.

SEXTA.- DEL DOMICILIO DEL CONSORCIO

El domicilio del Consorcio se establece en la Mz. D2 LOTE 2 URB. MONSERRATE V ETAPA, TRUJILLO – LA LIBERTAD.

SÉTIMA.- DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

LOS CONSORCIADOS, convienen que, para efectos tributarios, se designa como operador Tributario a la empresa consorciada **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.**

OCTAVA.- DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO SOCIAL

Las partes intervinientes del presente Convenio Consorcial acuerdan su participación con el siguiente porcentaje:

- **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** **50 %**
 Cuya participación será en:
 - Ejecución de la obra.
 - Apoyo administrativo
 - Apoyo financiero
- **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC** **50 %**
 Cuya participación será en:
 - Ejecución de la obra.
 - Apoyo administrativo
 - Apoyo financiero

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN SE EFECTUA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIO

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
 DISTRITO DE CASA GRANDE
 PROVINCIA DE ASCOPE
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC
 DISTRITO DE CASA GRANDE
 PROVINCIA DE ASCOPE
 DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 GERENTE GENERAL

NOVENA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATANTES.

Se deja constancia que la responsabilidad de las partes contratantes en el presente Consorcio es mancomunada y solidaria frente al Contrato que deberán ejecutar, conforme a las condiciones del mismo.

DÉCIMA.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO

La representación del Consorcio será ejercida por el señor **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** peruano, identificado con **DNI N° 18109318**, a quien le otorgan los **CONSORCIADOS** todas las facultades suficientes para suscribir individualmente en nombre y representación de **EL CONSORCIO** el contrato de obra con la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE**.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA FACULTADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y ESPECIALES BANCARIAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

El Representante Legal del consorcio gozara de las siguientes facultades

- Representar a **EL CONSORCIO** ante cualquier Entidad Política o Dependencia Administrativa Tributaria, Ministerial, Municipal, Regional, Policial, Judicial del Fuero Común, Privativo y Arbitral, gozando de las más amplias facultades generales del mandato y todas las especiales que fuesen necesarias ante **LA ENTIDAD**, el Ministerio de Trabajo y OSCE.
- Así mismo se le otorgan facultades especiales Bancarias, para:
 - a) Abrir, cerrar y administrar Cuentas Bancarias sean Corrientes, de Ahorro, y/o plazos y/o de cualquier otra naturaleza, con o sin garantía, realizar imposiciones y retiros, girar y sobregirar contra ellas, dar instrucciones a dichas entidades, aprobar y desaprobado Estados de Cuenta, afectar depósitos en cualquier modalidad, solicitar sobregiros, avances en cuentas, como también fianzas bancarias.
 - b) Girar, endosar, cobrar, protestar, pactar cláusula de no protesto o formalidades sustitutorias de protesto de Cheques bajo cualquier modalidad prevista en la **LEY DE TITULOS VALORES N° 27287** (Cheques Simples, Cruzados. Para abono de cuenta intransferible, certificado, de gerencia, Cheque Giro, garantizado, de viajero y de pago diferido), y cualquier otra orden de pago.
 - c) Girar, suscribir, aceptar re aceptar, renovar, endosar, avalar prorrogar, negociar, protestar, cancelar, pagar y descontar según naturaleza, letra de cambio, pagares y otros títulos valores.
 - d) Contratar créditos bajo cualquier modalidad con o sin garantía y refinanciarlos, contratar seguros.

LA PRESENTE LEGALIZACION SE EFECTUA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIO

DÉCIMA SEGUNDA - DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

El presente CONSORCIO se disolverá por la terminación y liquidación definitiva de la obra, una vez que se hayan hecho efectivos todos los derechos, pagando todas las obligaciones y repartido las utilidades si hubieren.

Para efectos de la liquidación y disolución del CONSORCIO el representante legal dispondrá de los bienes adquiridos o los remanentes, dichos bienes y remanentes se venderán al mejor postor, Los Consorciados podrán presentar su oferta, la que en igualdad de condiciones tendrá prioridad sobre las que eventualmente sean hechas por terceros, en caso que las partes presenten ofertas iguales, la adjudicación se definirá por sorteo, si no hubiere acuerdo previo.

DECIMA TERCERA.- DIVERGENCIAS Y ARBITRAJE

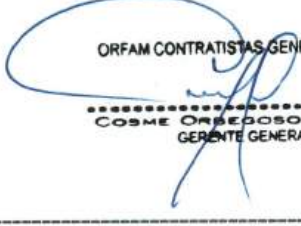
Si existiese una controversia sobre la cual las partes no pudieran lograr un acuerdo, ambas partes podrán solicitar que dicha controversia sea resuelta mediante arbitraje.

Para tal efecto, las partes designarán conjuntamente un árbitro, el cual deberá resolver el conflicto de acuerdo a los Reglamentos Procesales del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad, si las partes no pudieran ponerse de acuerdo en la designación del árbitro dentro de un plazo de quince días, cualquiera de ellas podrá someter el arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad, el mismo que se llevará a cabo según las normas establecidas en el Reglamento de dicha entidad y será resuelto por un Tribunal compuesto por tres árbitros nombrados conforme dichas normas.

En cualquier caso el laudo arbitral será inapelable.

En señal de conformidad se suscribe el presente documento por triplicado, en Trujillo, a los 27 días del mes de Octubre del 2020.


 CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
 VICTOR HUGO VILLARROEL AYSTAS
 GERENTE GENERAL


 ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC
 COSME ORBEGOSO QUISPE
 GERENTE GENERAL

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN SE EFECTUA AL AMPARO DE LO
 DISPUESTO EN EL ART. 100 DE LA LEY DEL NOTARIO

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** CON DNI N° **18109318**, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** Y **COSME ORBEGOSO QUISPE** CON DNI N° **18166945** QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** A SOLICITUD DE LOS MISMOS LEGALIZO SUS FIRMAS EN TRUJILLO, EL **27 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE**. DOY FE. =====



ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
COSME ORBEGOSO QUISPE
GERENTE GENERAL

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS
GERENTE GENERAL

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA



Provincia de Ascope - Región La Libertad - Perú
Creado por Ley 26916 del 22 - 01 - 98

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA	:	"REPARACION DE PISTA; RENOVACION DE SARDINEL; EN EL(LA) URBANIZACIÓN SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"
ENTIDAD	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE
MODALIDAD DE CONCURSO	:	AS-SM-3-2020-MDCG/CS-1
CONTRATISTA	:	CONSORCIO NAHUEL
MONTO CONTRATADO	:	S/ 790,521.03
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	PRECIOS UNITARIOS
FECHA DE CONTRATO DE OBRA	:	02/11/ 2020
FECHA DE ACTA DE ENTREGA DE TNO.	:	16/11/2020
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	:	17/11/2020
FECHA DE TÉRMINO DE OBRA	:	31/12/2020
FECHA DE TÉRMINO REAL DE OBRA	:	31/12/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	45 DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR	:	ING. SEGUNDO TELESFORO MEDINA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA	:	ING. VALDEMAR ARTURO MARCOS BOCANEGRA
UBICACIÓN	:	DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD PROVINCIA : ASCOPE DISTRITO : CASA GRANDE

En la Urbanización Santa Teresita del Distrito de Casa Grande, Provincia de Ascope, Región La Libertad, siendo las 11:00 am. del día 19 de Enero del 2021, se reunió el Comité de Recepción de la Obra: "REPARACION DE PISTA; RENOVACION DE SARDINEL; EN EL(LA) URBANIZACIÓN SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"; designado mediante Resolución de Alcaldía N°009-2020-MDCG de fecha 13/01/21, integrado por el Ing. Dennys Jorge Velásquez Pérez en calidad de Presidente del Comité, el Ing. José Luis David Lucho Ortiz en calidad de Miembro de Comité y el Ing. Segundo Telesforo Medina Castro en calidad de Supervisor de Obra; y por parte del Contratista de CONSORCIO NAHUEL, el señor Victor Hugo Villarroel Ayestas en calidad de Representante Común y el Ing. Valdemar Arturo Marcos Bocanegra con CIP N° 67531 en calidad de residente de obra, dándose por iniciado el **ACTO DE VERIFICACIÓN DE OBRA**, realizando un recorrido por toda la zona de intervención de la obra, constatando y verificando si se ha cumplido a plenitud con la ejecución de la obra de acuerdo a las partidas del presupuesto de obra contractual.

Terminado el recorrido en la zona de la obra y habiéndose verificado que la empresa contratista ha cumplido con la ejecución, el Comité de Recepción de Obra por mutuo acuerdo creyó por conveniente **DAR POR ACEPTADA LA RECEPCIÓN TOTAL DE OBRA**.

Siendo las 1:00 pm. del día 19 de Enero del 2021, se dio por terminado el Acto de Recepción de Obra y en señal de Conformidad se procede a firmar, la presente **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**.

POR LA MUNICIPALIDAD:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CASA GRANDE

Ing. Dennys Jorge Velásquez Pérez
GERENTE DE OBRAS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

ING. DENNYS JORGE VELÁSQUEZ PÉREZ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CASA GRANDE

Ing. José Luis David Lucho Ortiz
MIEMBRO DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRAS

MIEMBRO

ING. JOSÉ LUIS DAVID LUCHO ORTIZ





Provincia de Ascope - Región La Libertad - Perú
Creado por Ley 26916 del 22 - 01 - 98


Segundo T. Medina Castro
ING. CIVIL
CIP. 161563

SUPERVISOR DE OBRA
ING. SEGUNDO TELESFORO MEDINA CASTRO

POR EL CONSORCIO NAHUEL:


CONSORCIO NAHUEL
Victor Hugo Villaruel Ayestas
REPRESENTANTE COMÚN
REPRESENTANTE COMÚN
SR. VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS


Valdemar A. Marcos Bocanegra
INGENIERO CIVIL
R. CIP. 067531
RESIDENTE DE OBRA
ING. VALDEMAR A. MARCOS BOCANEGRA

*Una gestión, Eficiente y Transparente
al Servicio del Pueblo*



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA **N°109-2021-MDCG**

Casa Grande, 26 de febrero del 2021.

VISTO; expediente administrativo n.° 789-2021-MDCG, el ing. Segundo T. Medina Castro de fecha 08 de febrero del 2021, informe n.° 151-2021-MDCG-GIT. /DJVP de fecha 24 de febrero del 2021 suscrito el Gerente de Infraestructura y transporte, informe n.° 013-2021-MDCG-CONTA, la Sub Gerente de Contabilidad y Tesorería de fecha 25 de febrero del 2021, Informe Legal N.°101-2021-MDCG-SGAJ/LECG de fecha 26 de febrero del 2021, emitido por la Abog. Lilyam Cobian Gonzales – Sub Gerente de Asesoría Jurídica, memorándum n.° 268.A-2021-MDCG/GM de fecha 26 de febrero del 2021 el Gerente Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, Constitución Política del Perú en su artículo 194° de la establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, La autónoma que la Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que los Gobiernos Locales son entidades básicas de organización territorial del Estado y gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. Asimismo, en concordancia con la Constitución Política del Estado, dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración conforme a ley;

Que, mediante **Decreto Supremo N° 344-2018-EF** que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado en su **artículo 149° - Garantía de fiel cumplimiento, inc) 149.2.** establece: En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista y este someta a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la Entidad devuelve la garantía de fi el cumplimiento;

Que, conforme el **artículo 170° - Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra** del referido Reglamento, establece:

170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.



Provincia de Ascope - Región La Libertad - Perú
Creado por Ley 26916 del 22 - 01 - 98

170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.

170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera

Que, mediante **Decreto Supremo N° 344-2018-EF** que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado en su **artículo 195° - Reajustes**, refiere que, en el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses";

Que, mediante **Decreto Supremo N° 344-2018-EF** que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado en su **artículo 209° - Liquidación del Contrato de Obra**, establece:

209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal





Provincia de Ascope - Región La Libertad - Perú
Creado por Ley 26916 del 22 - 01 - 98

supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

209.8. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.

209.9. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver

Asimismo, conforme al artículo 210° - Efectos de Liquidación del referido Reglamento, aprobado por **Decreto Supremo N° 344-2018-EF**, refiere que:

210.1. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

210.2. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

Que, conforme al artículo 211° - Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada del referido Reglamento, aprobado por **Decreto Supremo N° 344-2018-EF**, refiere que:

211.1. Con la liquidación, el contratista entrega a la entidad los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye, además de una condición para el pago del monto de la liquidación a favor del contratista, una obligación contractual a su cargo.

211.2. La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de la Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública, es opcional.

Con fecha 10 de febrero del 2021, bajo expediente administrativo n.° 789-2021-MDCG a través de la Carta n.° 02-2021-STMD, el Ing. Segundo Telesforo Medina Castro en calidad de supervisor de obra, remite al alcalde y al Gerente de Infraestructura y Transporte alcanza al Gerente Municipal, la presentación del informe de liquidación de obra: "REPARACION DE PISTA; RENOVACION DE SARDINEL; EN EL (LA) URBANIZACION SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", presentada por el Consorcio Nahuel, para la conformidad de la obra, la que se hará efectiva para su aprobación;

Mediante informe n.° 151-2021-MDCG-GIT. /DJVP de fecha 24 de febrero del 2021, el Gerente de Infraestructura y transporte alcanza al Gerente Municipal, el expediente administrativo para la aprobación de la liquidación de obra: "REPARACION DE PISTA; RENOVACION DE SARDINEL; EN EL (LA) URBANIZACION SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", haciendo referencia que mediante Carta n.° 005-2021-CN de fecha 16.02.2021, el Consorcio antes nombrado a través de su



Provincia de Ascope - Región La Libertad - Perú
Creado por Ley 26916 del 22 - 01 - 98

representante común sr. Victor Hugo Villarroel Ayestas presentan la renuncia al cobro de reintegros derivado de la aplicación de la fórmula polinómica por un valor de S/ 16,419.96 (INC. IGV), por lo que solo aplicaría realizar la liberación de la Carta Fianza n.° 0011-025109800014363-60 por concepto de garantía de fiel cumplimiento (equivalente al 10% del monto contratado), por el monto equivalente a S/. 79,052.10 soles;



Con fecha 25 de febrero del 2021, mediante informe n.° 013-2021-MDCG-CONTA, la Sub Gerente de Contabilidad y Tesorería alcanza al Gerente Municipal el informe financiero sobre liquidación de obra: **"REPARACION DE PISTA; RENOVACION DE SARDINEL; EN EL (LA) URBANIZACION SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, en donde se menciona que ha revisado los importes girados, los cuales se cargaran al costo total de la ejecución de la obra, según la reclasificación contable, los montos señalados en la liquidación presentada esta conforme al informe de la referencia y no se han encontrado observaciones, teniendo como resumen de liquidación financiera la cantidad de S/. 803,511.03

La liquidación del contrato de obra en mención contiene la siguiente información:

A.- DATOS GENERALES DE OBRA:

OBRA: "REPARACIÓN DE PISTA, RENOVACIÓN DE SARDINEL; EN LA URBANIZACIÓN SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: AS N° 003-2020-MDCG/CS-1

UBICACIÓN: Distrito: CASA GRANDE
Provincia: ASCOPE
Departamento: LA LIBERTAD

CONTRATISTA: CONSORCIO NAHUEL

SUPERVISOR: ING. SEGUNDO T. MEDINA CASTRO

RESIDENTE: ING. VALDEMAR A. MARCOS BOCANEGRA

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: PRECIOS UNITARIOS

VALOR REFERENCIAL: S/. 790,521.03

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 790,521.03 (CON IGV)

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 669,933.08 (SIN IGV)

FACTOR DE RELACION (F.R.): 1.00000

ADELANTO DIRECTO: NO CORRESPONDE

ADELANTO DE MATERIALES: NO CORRESPONDE

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 16/11/2020

FECHA INICIO DE OBRA: 17/11/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 45 DÍAS CALENDARIOS

TÉRMINO CONTRACTUAL: 31/12/2020

TÉRMINO REAL DE OBRA: 31/12/2020

FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA: 12/02/2020

PRESUPUESTO EJECUTADO DE CONTRATO: S/. 790,521.03 (CON IGV) 100.00%





Provincia de Ascope - Región La Libertad - Perú
Creado por Ley 26916 del 22 - 01 - 98

PRESUPUESTO EJECUTADO DE CONTRATO: S/.669,933.08 (SIN IGV)

RECEPCIÓN DE OBRA: 19/01/2021

B.- COSTO A NIVEL DE ESTUDIO

A NIVEL DE ESTUDIO (Ver Nota (*))

1.1. AUTORIZADO S/. 0.00 S/. 0.00

Contrato Principal S/. 0.00

1.2. PAGADO S/. 0.00 S/. 0.00

Contrato Principal S/. 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD S/. 0.00

C.- COSTO DE INVERSIÓN:

1. CONTRATO PRINCIPAL (CON IGV)

1.1 AUTORIZADO S/. 790,521.03

1.2 Contrato Principal S/. 790,521.03

Reintegros S/. 0.00

1.3 PAGADO S/. 790,521.03

1.4 Contrato Principal S/. 790,521.03

Reintegros 16,419.96

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 16,419.96

2. MAYORES METRADOS: (CON IGV)

2.1. AUTORIZADO S/. 0.00 S/. 0.00

Mayores merados S/. 0.00

Reintegros S/. 0.00

2.2. PAGADO S/. 0.00 S/. 0.00

Adicional Principal S/. 0.00

Reintegros 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 0.00

3. DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 (CON IGV)

3.1. AUTORIZADO S/. 00.00 S/. 00.00

Adicional Principal S/. 00.00

Reintegros 0.00

3.2. PAGADO S/. 00.00 S/. 00.00

Adicional Principal S/. 00.00

Reintegros 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD S/. 0.00

4. ADELANTO (CON IGV)

4.1. OTORGADOS S/. 0.00 S/. 0.00

Adelanto Directo S/. 0.00

Adelanto de Materiales 0.00

4.2. AMORTIZACIONES S/. 0.00 S/. 0.00

Adelanto Directo S/. 0.00

Adelanto de Materiales 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD S/. 0.00

5. RETENCIONES DEL CONTRATISTA

5.1. AUTORIZADO S/. 0.00 S/. 0.00

(Presentó declaración jurada de retención S/. 0.00
del 10% del contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 0.00



Provincia de Ascope - Región La Libertad - Perú
Creado por Ley 26916 del 22 - 01 - 98

6. REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN

6.1. AUTORIZADO		S/.	0.00	S/.	0.00
Contrato Principal	S/.	0.00			
6.2. PAGADO		S/.	0.00	S/.	0.00
Contrato Principal	S/.	0.00			
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR				S/.	0.00

7. SUPERVISIÓN DE OBRA (CON IGV) (***)

7.1. AUTORIZADO		S/.	13000.00
Contrato Principal	S/.	0.00	
7.2. PAGADO		S/.	13000.00
Contrato Principal	S/.	0.00	
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR Y/O ENTIDAD			S/. 0.00

8. RETENCIONES DEL SUPERVISOR

8.1. AUTORIZADO		S/.	0.00
Retención	S/.	0.00	
(10% monto contrato) Fiel Cumplimiento			
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR			S/. 0.00

9. RESÚMEN

Costo de la Obra	S/.	790,521.03
Mayores metrados	S/.	0.00
Reajuste Polinómico Contrato	S/.	16,419.96
Reajuste Polinómico Mayores metrados	S/.	0.00
Supervisión de Obra	S/.	13,000.00
INVERSIÓN DE TOTAL DE OBRA	S/.	819,940.99

Asimismo, el Informe Legal N.°101-2021-MDCG-SGAJ/LECG de fecha 26 de febrero del 2021, emitido por la Abog. Lilyam Cobian Gonzales – Sub Gerente de Asesoría Jurídica emite opinión legal, en base a la documentación pertinente y los informes técnicos que obran en el expediente técnico sobre aprobación de liquidación financiera de obra: **"REPARACION DE PISTA; RENOVACION DE SARDINEL; EN EL (LA) URBANIZACION SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, opinando que resulta procedente la liquidación financiera de la obra en mención, por el monto de S/. 803,511.03 (ochocientos tres mil quinientos once con 03/100 soles);

Por tanto, mediante memorándum n.° 268 A-2021-MDCG/GM de fecha 26 de febrero del 2021, el Gerente Municipal encarga elaboración de acto resolutivo a Secretaría General, para aprobación de la liquidación financiera de la obra: **"REPARACION DE PISTA; RENOVACION DE SARDINEL; EN EL (LA) URBANIZACION SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, por la cantidad de S/. 803,511.03 (ochocientos tres mil quinientos once con 03/100 soles);

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 20° numeral seis de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la liquidación de obra **"REPARACION DE PISTA; RENOVACION DE SARDINEL; EN EL (LA) URBANIZACION SANTA TERESITA DEL**



Provincia de Ascope - Región La Libertad - Perú
Creado por Ley 26916 del 22 - 01 - 98

DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", de acuerdo al detalle descrito en la parte considerativa, la misma que asciende S/. 803,511.03 (ochocientos tres mil quinientos once con 03/100 soles).



ARTÍCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR, a la Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería la devolución a la empresa Consorcio Nahuel, la retención del 10% por garantía de fiel cumplimiento de la obra: **"REPARACION DE PISTA; RENOVACION DE SARDINEL; EN EL (LA) URBANIZACION SANTA TERESITA DEL DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, por el monto de S/. 79,052.10 (setenta y nueve mil cincuenta y dos con 10/100 soles), de acuerdo al informe n.º 151-2021-MDCG-GIT. /DJVP emitido por el Gerente de Infraestructura y Transportes de esta entidad y el informe n.º 013-2021-MDCG-CONTA emitido por la Sub Gerente de Contabilidad y Tesorería.



ARTÍCULO CUARTO. - DEVOLVER, el expediente de liquidación a la Gerencia de Infraestructura y Transporte para su custodia y demás fines que correspondan.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Transporte, Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, así como a las áreas respectivas de la Municipalidad Distrital de Casa Grande y a la empresa contratista, para los fines de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CASA GRANDE

Ing. Juan Francisco Fernández Gallardo
ALCALDE

ORDEN	ENTIDAD CONTRATANTE PUBLICA	DESCRIPCION/ITEM	MONTO ADJUDICADO S/	PROVEEDOR	CONSORCIADO	RUC DEL CONSORCIADO	% PARTICIPACION	MONTO LIQUIDADO SEGÚN PARTICIPACION
06	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY	CREACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZ. LL LOTE 2 DEL AA. HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD	1,090,154.51	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	20559959155	100%	S/ 1,090,154.52



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

CONTRATO N° 0123-2019-MDS

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZ. LL LOTE 02 DEL AA. HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

Conste por el presente documento, el contrato de Ejecución de la Obra: "CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZ. LL LOTE 02 DEL AA. HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20165281617, con domicilio legal en la calle Aduana N° 250 – Distrito de Salaverry-Trujillo-La Libertad, representada por su Gerente Municipal CPC. DIANA ELIZABETH HUAMANCHUMO ARROYO, identificado con DNI N° 18026025, y de otra parte la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**, con RUC 20559959155, debidamente representado por su representante legal **VÍCTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** con DNI N° 18109318, con domicilio legal en calle los Claveles 195 Dpto 501 Urbanización California, Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad., a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 10 de Diciembre del 2019, el Comité de Selección Otorgó la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 005-2019-MDS - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra denominada: "**CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZ. LL LOTE 02 DEL AA. HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**", a nombre de la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**, por un importe total a S/ **1'090,154.51 (UN MILLON NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 51/100 SOLES)** incluido el IGV, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la Obra "**CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZ. LL LOTE 02 DEL AA. HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**", a cargo de la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ **1'090,154.51 (UN MILLON NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 51/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

La Cancelación se realizará mediante Transferencia en Cuenta Corriente Interbancaria (CCI) al **Banco Continental**; cuya Cuenta Interbancaria es la N° **011 246 000200350381 66**; Cuenta que corresponde a la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PLAZO

4.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro de los siete (07) días siguientes a la firma del presente contrato.

4.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC
RUC: 20559959155
VÍCTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS
GERENTE LEGAL





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

CLÁUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. 109,015.45 (CIENTO NUEVE MIL QUINCE CON 45/100 SOLES), a través de la retención que debe de efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, en forma prorrateada, con cargos a ser devueltos a la finalización del mismo.

CLÁUSULA SETIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA NOVENA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en los artículos 179°, 180° y 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 146° de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Dónde:

$$F = 0.15$$

CONTRATISTA: GONZALEZ MANUEL S.A.C.
C.V. 20559957155
Vice Hugo Villalros Ayesas
GERENTE GENERAL





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

El CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENO: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demanden esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

CONTRATISTAS GENERALES AMPUEN S.A.C.
RUC: 2055997915
P.O. Box 1000, Villa El Ayacucho
GERENTE GENERAL





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE ADUANA N° 250 – DISTRITO DE SALAVERRY –PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: En la calle los Claveles 195 Dpto 501 Urbanización California, Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en el Distrito de Salaverry a los diecinueve (19) días del Mes de Diciembre del año dos mil Diecinueve.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

C.P.C. Diana Encarnación Huamanchumo Arrovo
Gerente Municipal

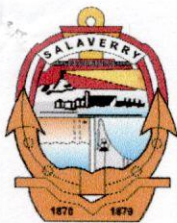
LA ENTIDAD

CONTRATISTAS GENERALES HANUEL S.A.C.

RUC: 20557959168

Victor Hugo Velazquez Ayesias
GERENTE GENERAL

EL CONTRATISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

Resolución

DE ALCALDÍA N° 162 -20-MDS

Salaverry,

03 DIC. 2020

VISTO: el Exp N° 3331-2020-MDS de fecha 19 de Agosto del 2020, Oficio N° 097-2020-SG-MDS de fecha 26 de Octubre del 2020, Carta N° 475-2020-GPYDU/MDS, de fecha 01 de Diciembre Del 2020 e Informe N° 089-2020-GPYP/MDS, Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo II y VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia; están sujetos a las leyes y disposiciones de manera general y de conformidad a la Constitución Política del Perú regulan las actividades y el funcionamiento del Sector Público.

Que, con fecha 19 de Diciembre de 2020 se firma el contrato N° 123-2020-MDS, para la ejecución de la obra **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO LA LIBERTAD"** entre la entidad y la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC.**

Que, con fecha 15 de marzo del año 2020 se paraliza la ejecución de la Obra **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO LA LIBERTAD"**, por la normatividad del Gobierno Central en su lucha contra la propagación y control del COVID-19.

Que, se publica la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA el 28 de abril de 2020, que aprueba los "Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19".

Que, se publica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de 2 de mayo de 2020, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

Que, se publica el Decreto Legislativo N° 1486 de 10 de mayo de 2020, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas.

Que, se publica la Resolución N° 061- 2020-OSCE/PRE de 19 de mayo de 2020 – Formalizan aprobación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD "Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486".

Que, se publica el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM de 4 de junio de 2020, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.

Que, se publica el Decreto Supremo N° 103-2020-PCM de 7 de junio de 2020. Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

Que, se publica el Resolución de Presidencia N° 102-2020-OSCE/PRE de 30 de julio de 2020, Formalizar la aprobación de la modificación de los numerales 6.2 y 7.1.1 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD "Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486".

Que, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM aprueba la "Reactivación de obras públicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19" y la DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD "ALCANCES Y DISPOSICIONES PARA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTRATOS DE SUPERVISIÓN, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1486", ambas en concordancia con la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, donde resultan aplicables las siguientes medidas:

1. Ampliación excepcional de plazo
2. Habilitación para acordar modificaciones contractuales que permitan implementar medidas COVID-19 dispuestas por los sectores competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de la obra, reconociendo el costo que dicha implementación demande.
3. Otorgamiento de adelantos directos y para materiales, a solicitud del ejecutor de obra.

Que, en cuanto al numeral 2 del párrafo precedente Reconocimiento de los costos que implicará ejecutar la obra conforme a las medidas Covid-19, se legisla el siguiente procedimiento:

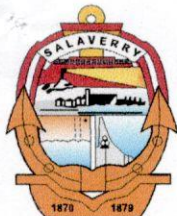
1. En el plazo máximo de treinta (30) días calendario de aprobada la solicitud de ampliación excepcional de plazo, el Ejecutor de Obra presenta: (i) La cuantificación de aquellos costos directos y gastos generales que implique ejecutar la obra bajo el nuevo plazo de ejecución y la implementación de las medidas COVID-19 dispuestas por los sectores competentes. (ii) La cuantificación de aquellos costos que resulten necesarios para garantizar la adecuada custodia y/o mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra, así como de los materiales, insumos, mobiliario, entre otros, que se vayan a utilizar una vez reanudada la obra, tales como seguridad y/o guardiana, alquiler de almacenes, movilidad y/o transporte, según corresponda.
2. La Entidad deberá notificar al contratista su pronunciamiento sobre tal cuantificación en un plazo máximo de quince (15) días calendario de haber sido presentada por el Ejecutor de obra. A. Si la Entidad acepta la propuesta de cuantificación, se tendrá por modificado el contrato, sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adenda. B. Si la Entidad discrepa con la propuesta de cuantificación presentada por el Ejecutor de obra, deberá comunicarle ello dentro del plazo antes señalado, con la identificación precisa de los aspectos y conceptos donde existe discrepancia y el fundamento de su posición. En este caso, aplican provisionalmente los términos planteados por la Entidad; y el Ejecutor de obra mantiene su derecho de someter las discrepancias a los mecanismos de solución de controversias. Los aspectos sobre los que no existe discrepancia determinan la modificación del contrato, sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adenda.

Que, Sobre los costos que implique la implementación de medidas Covid-19:

- La cuantificación de los costos directos y gastos generales que implique la implementación de tales medidas podrá ser objeto de revisión periódica a fin de verificar su correspondencia con los rendimientos reales del periodo y/o con los precios actuales del mercado.

- Para tal cuantificación se podrá considerar la formulación de nuevos precios unitarios para las partidas preexistentes, en base a estimaciones de rendimiento, y/o la identificación de nuevas partidas, con sus





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

respectivos precios unitarios, y/o fórmulas de reajuste cuando resulten de utilidad, u otros mecanismos que sean pertinentes y se correspondan con la industria de la construcción.

- Si se advierte la necesidad de ajustar dichos conceptos económicos, las partes podrán pactar su modificación.

- Los costos para la implementación de las medidas COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, no califican como prestaciones adicionales de obra.

Que, el Plan para la Vigilancia y Control del COVID-19 en el Trabajo de la **empresa CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC** es aprobado por el Ministerio de Salud el 03 de junio del año 2020, tal como se puede apreciar en la Constancia de Registro N° 00054980-2020, para el Proyecto **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO LA LIBERTAD"**.

Que con CARTA N° 015-2020-CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL/VHVA/RL, solicita el reconocimiento de Gastos Generales relacionados con la ampliación de plazos e implementación de medidas de vigilancia, prevención y control del COVID-19, según detalle:

Fecha de inicio de Obra : 21-12-2019.

Fecha de término de Obra: 18-05-2020.

Fecha de paralización de obra: 15-03-2020.

Fecha de reinicio de obra: 01-07-2020.

Ampliación de plazo: 65 días calendarios.

TOTAL DE DÍAS DE PARALIZACIÓN HASTA EL REINICIO DE OBRA 107 DIAS CALENDARIOS

Gastos Generales generados.	Unid.	Cant.	N° días	P.U	Total
Alquiler de vivienda para Almacén	Mes	1	107	15.00	S/. 1,605.00
Personal de vigilancia	Mes	2	107	31.00	S/. 6,634.00
Total					S/ 8,239.00

Que, mediante Carta N° 475-2020-GPYDU/MDS, de fecha 01 de Diciembre del año 2020 de la Gerencia de Proyecto y Desarrollo Urbano otorga conformidad al presupuesto presentado por la empresa Contratistas Generales NAHUEL SAC, por el concepto de RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES relacionadas con la ampliación de plazos e implementación de medidas de vigilancia, prevención y control de COVID-19, para la obra **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO LA LIBERTAD"** cuyo monto asciende a S/ 8,239.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES)

Que, mediante Informe N° 089-2020-GPYP/MDS, de fecha 02 de Diciembre del 2020 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto hace de conocimiento que existe monto de inversión que puede ser utilizado para lo solicitado por la Gerencia de Proyecto y Desarrollo Urbano, para la implementación del Plan para la Vigilancia y Control del COVID-19 en el Trabajo para la obra **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO LA LIBERTAD"**, según el siguiente detalle:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

1.4.1.4.1.3 CANON MINERO: S/ 41,915.73

1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO: S/ 59,751.79

1.4.1.4.2.1 REGALÍAS MINERAS: S/ 123,054.95

1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS: S/ 429.51

1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN Y CONCESIONES: S/ 6,684.43

1.9.1.1.1.1 SALDO DE BALANCE: S/ 75,510.01

Que, mediante Informe Legal N° 152-2020-GAL-MDS, la Gerencia de Asesoría Legal indica que se han respetado los plazos y procedimientos para el reconocimiento de los gastos generados por la implementación del Plan para la Vigilancia y Control del COVID-19 en el Trabajo para la obra **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO LA LIBERTAD"**.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto **ADICIONAL POR AMPLIACIÓN DE PLAZO FRENTE AL COVID-19** del proyecto **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO LA LIBERTAD"**, quedando como sigue:



Gastos Generales generados.	Unid.	Cant.	N° días	P.U	Total
Alquiler de vivienda para Almacén	Mes	1	107	15.00	S/. 1,605.00
Personal de vigilancia	Mes	2	107	31.00	S/. 6,634.00
Total					S/ 8,239.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER a la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC** el pago por las medidas de implementación del Plan para la Vigilancia y Control del COVID-19 en el proyecto para la obra **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO LA LIBERTAD"**, por el monto de **S/ 8,239.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES)**.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planificación y Presupuesto realice las modificaciones pertinentes y elabore la correspondiente nota para modificación presupuestaria que se requieran; asimismo notificar a las distintas áreas para dar cumplimiento a la presente, todo ello a mérito de la Carta N° 476-2020-GPYDU/MDS, emitida por la Gerencia de Proyecto y Desarrollo Urbano de la entidad edil.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Monica Yesenia Betancourt Azalde
ALCALDESA

PRESUPUESTO DESAGREGADO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Ing. Romy Arce Loza Montoya
SUB GERENTE DE PLANIFICACION, ESTUDIOS Y PROYECTOS (E)

LOIS A. [Signature]
ING. CIVIL
R. CIP. 75983

Presupuesto

Presupuesto 0301012 CREACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Costo al 26/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01	ESTRUCTURAS				209,778.51	248,027.34	65,596.97		523,428.35
01.01	OBRAS PROVISIONALES				774.10	8,562.47	23.21		9,359.55
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m	und	1.00	1,227.84	224.08	997.04	6.72		1,227.84
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O DEPOSITO	m2	36.00	85.21	550.02	2,501.28	16.49		3,067.56
01.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	gib	1.00	1,200.00		1,200.00			1,200.00
01.01.04	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	15.00	257.61		3,864.15			3,864.15
01.02	OBRAS PRELIMINARES				1,793.81	2,630.68	299.82		4,726.22
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	618.00	1.74	1,022.79		51.29		1,075.32
01.02.02	CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD	m	100.50	22.43	45.04	2,208.55	1.33		2,254.22
01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO	m2	618.00	2.26	725.98	422.11	247.20		1,396.68
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				19,169.30	58.51	5,307.34		24,534.96
01.03.01	CORTE EN TERRENO NATURAL	m2	140.90	9.93	264.74		1,134.03		1,399.14
01.03.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL	m3	90.40	34.09	2,992.24		89.77		3,081.74
01.03.03	EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.50 MT DE PROFUNDIDAD	m3	153.30	38.96	5,799.08		173.98		5,972.57
01.03.04	EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	93.40	38.96	3,533.17		106.00		3,638.86
01.03.05	EXCAVACION PARA CISTERNA	m3	10.40	45.45	458.99		13.77		472.68
01.03.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	144.00	30.72	3,666.71	10.74	747.67		4,423.68
01.03.07	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	138.30	13.64	1,831.09		54.93		1,886.41
01.03.08	NIVELACION Y COMPACTACION PARA FALSO PISO	m2	140.90	4.43	404.31	47.77	170.90		624.19
01.03.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE	m3	138.30	21.95	218.97		2,816.29		3,035.69
01.04	CONCRETO SIMPLE				17,864.74	22,356.47	1,736.49		41,959.99
01.04.01	SOLADO CONCRETO C:H 1:10, e=10cm	m2	139.70	29.39	2,284.09	1,543.96	278.07		4,105.78
01.04.02	CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m3	122.40	179.05	8,419.55	12,656.16	840.12		21,915.72
01.04.03	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10	m2	546.40	29.17	7,161.10	8,156.35	618.30		15,938.49
01.05	CONCRETO ARMADO				85,387.06	147,730.51	6,425.05		239,554.94
01.05.01	ZAPATAS				4,837.28	15,771.38	785.94		21,397.36
01.05.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2	m3	49.10	314.85	3,088.98	11,648.40	721.16		15,459.14
01.05.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	kg	1,384.20	4.29	1,748.30	4,122.98	64.78		5,938.22
01.05.02	MURO DE CONTENCIÓN				8,544.30	18,233.44	860.33		27,640.37
01.05.02.01	CONCRETO EN MURO DE CONTENCIÓN F'C= 210 KG/CM2	m3	36.60	334.24	2,878.23	8,682.92	671.95		12,233.18
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE CONTENCIÓN	m2	124.90	52.36	3,055.37	3,393.75	91.65		6,539.76
01.05.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	kg	2,067.00	4.29	2,610.70	6,156.77	96.73		8,867.43

ING. ROBERTO A. LOPEZ MONTEA
SUBGERENTE DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

LOS A. PÉREZ CARRANZA
ING. CIVIL
B. CIP. 75383

Presupuesto

Presupuesto 0301012 CREACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Costo al 26/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01.05.03	SOBRECIMIENTO ARMADO				6,665.14	11,287.91	456.37		18,412.24
01.05.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F'C= 210 KG/CM2	m3	15.50	334.24	1,218.92	3,677.20	284.57		5,180.72
01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	206.10	44.55	4,253.91	4,798.91	127.62		9,181.76
01.05.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	kg	944.00	4.29	1,192.31	2,811.80	44.18		4,049.76
01.05.04	COLUMNAS				24,370.13	33,618.74	1,548.66		59,546.31
01.05.04.01	CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2	m3	33.80	431.81	5,589.59	8,059.91	945.78		14,595.18
01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	479.00	54.15	13,182.74	12,357.67	395.46		25,937.85
01.05.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	kg	4,432.00	4.29	5,597.80	13,201.16	207.42		19,013.28
01.05.05	VIGAS				23,339.81	38,050.71	1,714.10		63,107.60
01.05.05.01	CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2	m3	29.50	388.21	3,388.08	6,992.52	1,071.31		11,452.20
01.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	492.70	61.48	13,661.79	16,224.76	409.73		30,291.20
01.05.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	kg	4,980.00	4.29	6,289.94	14,833.43	233.06		21,364.20
01.05.06	LOSA ALIGERADA				11,964.54	21,239.49	649.65		33,843.85
01.05.06.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2	m3	22.30	344.37	2,051.81	5,290.42	337.15		7,679.45
01.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA ALIGERADA	m2	266.70	45.18	5,286.53	6,607.46	158.58		12,049.51
01.05.06.03	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO	und	2,222.50	3.11	2,505.55	4,340.54	75.34		6,911.98
01.05.06.04	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	kg	1,679.00	4.29	2,120.65	5,001.07	78.58		7,202.91
01.05.07	DINTELES				2,506.43	4,336.94	184.87		7,029.29
01.05.07.01	CONCRETO EN DINTELES f'c 210 Kg/cm2	m3	3.60	371.39	367.51	853.32	116.20		1,337.00
01.05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DINTELES	m2	60.20	58.64	1,502.35	1,982.41	45.08		3,530.13
01.05.07.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	kg	504.00	4.29	636.57	1,501.21	23.59		2,162.16
01.05.08	CISTERNA				1,515.47	2,643.81	139.01		4,298.91
01.05.08.01	CONCRETO EN CISTERNA F'C=210 KG/CM2	m3	3.60	510.81	565.67	1,166.25	106.97		1,838.92
01.05.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA	m2	16.20	46.19	445.85	289.10	13.37		748.28
01.05.08.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	kg	399.00	4.29	503.95	1,188.46	18.67		1,711.71
01.05.09	MESA DE CONCRETO				1,643.96	2,548.09	86.12		4,279.01
01.05.09.01	MESA DE CONCRETO F'C=210 Kg/cm2	m3	2.40	309.39	134.81	569.37	38.32		742.54
01.05.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESA DE CONCRETO	m2	55.80	41.62	1,151.71	1,135.78	34.55		2,322.40
01.05.09.03	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2	kg	283.00	4.29	357.44	842.94	13.25		1,214.07
01.06	ESTRUCTURA METALICA				84,789.50	68,688.72	51,805.06		203,292.89
01.06.01	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	glb	1.00	3,500.00		3,500.00			3,500.00
01.06.02	PLANCHA METALICA FIJA	und	10.00	213.19	394.70	1,525.40	211.84		2,131.90

INMEDIATO DISTRITO DE SALAVERRY
 ING. ROYAL
 SUB GERENTE DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS (C)

Luis A. Paredes Cordero
 ING. CIVIL
 S. CIP. 75383

Presupuesto

Presupuesto 0301012 CREACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Costo al 26/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01.06.03	PLANCHA METALICA MOVIL	und	5.00	177.60	197.35	584.75	105.92		888.00
01.06.04	ESPARRAGOS P/ANCLAJE	und	60.00	79.31	1,262.96	3,457.80	37.89		4,758.60
01.06.05	TIJERAL PRINCIPAL DE 0.60 x 23 m	und	5.00	8,474.70	22,172.80	12,135.48	8,065.18		42,373.50
01.06.06	VIGUETAS	m	316.30	100.08	11,097.35	9,685.04	10,875.94		31,655.30
01.06.07	CRUCETAS (CRUZ DE SAN ANDRES)	m	116.40	49.99	4,347.18	757.13	712.37		5,818.84
01.06.08	TEMPLADORES	m	202.40	30.32	3,003.29	2,555.57	575.93		6,136.77
01.06.09	COBERTURA	m2	680.30	74.54	14,319.88	16,602.58	19,782.78		50,709.56
01.06.10	CANAleta	m	58.00	65.83	2,166.11	1,586.79	64.99		3,818.14
01.06.11	CERRAMIENTO - ESTRUCTURA LATERAL	m2	90.10	93.33	4,741.55	2,023.52	1,644.01		8,409.03
01.06.12	CERRAMIENTO - ESTRUCTURA TIMPANO	m2	234.30	91.49	12,330.12	4,826.93	4,275.14		21,436.11
01.06.13	COBERTURA CERRAMIENTO	m2	324.40	66.76	8,756.21	7,447.73	5,453.07		21,656.94
	COSTO DIRECTO								523,428.35

SON : QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Y 35/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Ing. Romy A. Loza Montoya

SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (E)

Ing. A. FLORES CAMARIZA

ING. CIVIL

R. CIP. 75383

Presupuesto

Presupuesto 0301012 CREACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

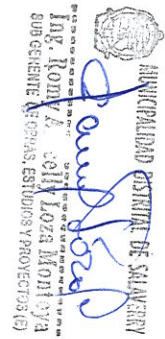
Ciliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Costo al 26/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02	ARQUITECTURA				147,291.30	107,820.37	21,402.90		276,543.86
02.01	ALBAÑILERIA				19,651.63	23,141.43	1,055.65		43,860.61
02.01.01	MURO LADRILLO KING-KONG APAREJO DE SOGA (Arcilla: 18 Huecos)	m2	719.60	58.03	19,166.07	21,544.84	1,034.49		41,758.39
02.01.02	MURO LADRILLO KING-KONG APAREJO DE CANTO (Arcilla: 18 Huecos)	m2	10.30	94.29	364.96	588.86	17.53		971.19
02.01.03	MURO: REFUERZO HORIZONTAL ALAMBRE N° 08	kg	251.90	4.49	120.60	1,007.73	3.63		1,131.03
02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				36,662.67	6,395.49	1,099.82		44,164.23
02.02.01	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERO 1:5	m2	219.80	20.45	3,439.32	950.18	103.20		4,494.91
02.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	739.40	23.97	14,951.06	2,331.03	448.30		17,723.42
02.02.03	TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA	m2	485.70	29.21	11,741.11	2,086.32	352.33		14,187.30
02.02.04	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA	m2	140.30	28.58	3,314.23	594.20	99.46		4,009.77
02.02.05	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	m2	49.00	30.21	1,226.76	216.36	36.81		1,480.29
02.02.06	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE - CISTERNA	m2	16.20	29.96	337.99	137.19	10.14		485.35
02.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 CM.	m	118.80	15.01	1,652.20	80.21	49.58		1,783.19
02.03	CIELORRASOS				7,798.71	2,790.64	234.00		10,827.74
02.03.01	CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m2	311.50	34.76	7,798.71	2,790.64	234.00		10,827.74
02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				10,734.26	13,347.24	322.09		24,406.52
02.04.01	ZOCALOS				8,690.08	13,087.59	260.73		22,040.86
02.04.01.01	ZOCALO DE CERAMICA 30X30 CM H=1.50 m.	m2	166.00	52.94	3,494.20	5,187.44	104.83		8,788.04
02.04.01.02	ZOCALO DE PORCELANATO 60X60 CM H=1.50 m.	m2	181.00	73.22	5,195.88	7,900.15	155.90		13,252.82
02.04.02	CONTRAZOCALOS				2,044.18	259.65	61.36		2,365.66
02.04.02.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10 CM	m	5.00	20.44	79.66	20.13	2.39		102.20
02.04.02.02	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H=30 CM EXT.	m	149.70	15.12	1,964.52	239.52	58.97		2,263.46
02.05	PISOS, VEREDAS Y RAMPAS				21,913.55	24,966.66	3,037.24		49,919.54
02.05.01	PISOS				13,066.74	16,564.40	2,238.81		31,870.00
02.05.01.01	CONTRAPISO DE 48 MM.	m2	254.00	22.14	2,522.32	2,718.49	380.47		5,623.56
02.05.01.02	PISO CERAMICA DE 30X30 CM	m2	32.70	54.85	862.67	904.96	25.88		1,793.60
02.05.01.03	PISO PORCELANATO DE 60X60 CM	m2	212.80	68.22	5,613.95	8,733.57	168.41		14,517.22
02.05.01.04	PISO DE CONCRETO DE 4" f _c =175 kg/cm PULIDO Y BRUÑADO	m2	257.00	38.66	4,067.80	4,207.38	1,664.05		9,935.82
02.05.02	VEREDAS				8,251.86	7,604.49	735.39		16,593.87
02.05.02.01	BASE DE HORMIGON PARA VEREDAS 0.10 CM.	m2	233.40	11.94	1,605.51	934.75	246.47		2,786.80
02.05.02.02	VEREDA DE CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² , e=10 cm, INC. ENCOFRADO	m2	233.40	55.03	6,073.35	6,306.88	462.34		12,844.00
02.05.02.03	CURADO DE VEREDAS	m2	233.40	0.99	62.17	157.47	11.23		231.07

Ing. A. J. C. CAMERIZA
ING CIVIL
R. CIP. 75383



Presupuesto

Presupuesto 0301012 CREACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Costo al 26/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.05.02.04	JUNTAS ASFALTICAS e=1" DILATACION	m	75.00	9.76	510.83	205.39	15.35		732.00
02.05.03	RAMPAS				594.95	797.77	63.04		1,455.67
02.05.03.01	RAMPAS DE CONCRETO f _c =175 kg/cm ² PULIDO Y BRUÑADO	m ²	22.60	64.41	594.95	797.77	63.04		1,455.67
02.06	CARPINTERIA DE MADERA				4,283.80	5,714.25	128.52		10,126.61
02.06.01	PUERTA APANELADA DE MADERA	m ²	15.70	475.54	3,304.94	4,061.80	99.15		7,465.98
02.06.02	PANEL DIVISORIOS PREFABRICADO ENTRE URINARIOS	m ²	0.20	275.38	31.58	22.55	0.95		55.08
02.06.03	PUERTA APANELADA PARA INTERIOR DE SS.HH. DE 0.75x1.50 M.	m ²	6.30	413.58	947.28	1,629.90	28.42		2,605.55
02.07	CARPINTERIA METALICA				28,232.89	9,826.77	14,302.66		52,362.24
02.07.01	PORTON DE INGRESO METALICO	und	3.00	1,250.00		3,750.00			3,750.00
02.07.02	PUERTAS Y VENTANAS ENROLLABLES DE FIERRO EN PUESTOS	m ²	219.20	207.38	27,351.78	3,911.84	14,192.24		45,457.70
02.07.03	PUERTA DE INGRESO TIPO METALICA	und	5.00	300.00		1,500.00			1,500.00
02.07.04	ESCALERA TIPO GATO C/TUBOS DE F°G°	m	3.80	107.16	209.65	149.05	48.48		407.21
02.07.05	BARRA DE SOSTENIMIENTO PARA MINUSVALIDOS	m	1.80	47.06	55.25	27.81	1.66		84.71
02.07.06	BARANDA DE F°G° 2" x H=0.90 m.	m	5.50	137.17	392.13	308.69	53.56		754.44
02.07.07	TAPA METALICA PARA CISTERNA	und	1.00	410.18	224.08	179.38	6.72		410.18
02.08	CERRAJERIA				1,455.49	3,215.76	35.09		4,706.62
02.08.01	CERRADURA DE SOBREPONER TIPO PESADA DE TRES GOLPES	und	7.00	115.22	322.28	474.60	9.67		806.54
02.08.02	CERRADURA DE SOBREPONER TIPO PESADA DE DOS GOLPES	und	4.00	103.22	184.16	223.20	5.52		412.88
02.08.03	BIZAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"x4"	pza	24.00	22.39	368.34	157.92	11.05		537.36
02.08.04	BIZAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x3 1/2"	pza	12.00	31.13	184.17	183.84	5.53		373.56
02.08.05	CERROJO DE F°G° 3"	und	6.00	24.17	110.50	31.20	3.32		145.02
02.08.06	CANDADO PARA PUERTAS Y VENTANAS ENROLLABLES	und	78.00	31.17	286.04	2,145.00			2,431.26
02.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				216.27	4,777.53	6.49		4,999.80
02.09.01	VIDRIOS SISTEMA DIRECTO, TRIPLE GRIS DE 6MM	p2	52.00	96.15	216.27	4,777.53	6.49		4,999.80
02.10	PINTURA				14,042.59	12,252.38	419.52		26,714.52
02.10.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES, 02 MANOS	m ²	739.40	13.38	5,608.99	4,114.39	168.36		9,893.17
02.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES, 02 MANOS	m ²	485.70	14.32	3,039.99	3,824.65	91.21		6,955.22
02.10.03	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS, 02 MANOS	m ²	189.30	11.55	1,198.50	950.26	36.00		2,186.42
02.10.04	PINTURA LATEX EN CIELORASO, 02 MANOS	m ²	311.50	12.92	2,228.49	1,733.34	66.82		4,024.58
02.10.05	PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA CONTRAZOCALO 2 MANOS	m ²	44.90	4.45	186.74	9.43	3.74		199.81
02.10.06	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA	m ²	241.80	14.29	1,779.88	1,620.31	53.39		3,455.32
02.11	OTROS				2,289.44	1,392.22	761.82		4,453.43

LUIS A. ...
ING. CIVIL
R. CIP. 75383



Presupuesto

Presupuesto 0301012 CREACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

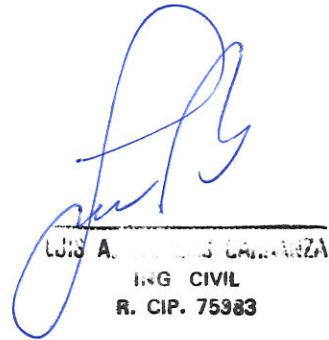
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

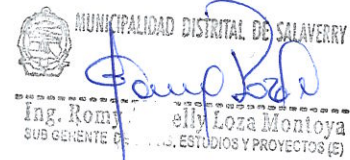
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Costo al 26/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.11.01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	m2	618.00	2.54	818.23	59.33	692.16		1,569.72
02.11.02	PROTECTOR DE FIERRO DE 3/8" @15 CM.	m2	4.50	59.27	139.16	104.72	22.78		266.72
02.11.03	CERCO TRANSPARENTE DE PVC DE 4"	m	51.00	42.49	1,342.05	778.17	46.88		2,166.99
02.11.04	PLACA RECORDATORIA	gib	1.00	450.00		450.00			450.00
Costo Directo									276,543.86

SON : DOSCIENTOS SETENTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTITRES Y 86/100 NUEVOS SOLES


LUIS A. LOZA MONTOYA
ING CIVIL
R. CIP. 75383


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Ing. Romyelly Loza Montoya
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (E)

Presupuesto

Presupuesto 0301012 CREACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES SANITARIAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Costo al 26/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
03	INSTALACIONES SANITARIAS				17,477.75	16,806.04	659.18		34,943.32
03.01	SISTEMA DE DESAGUE				6,685.67	3,456.57	200.59		10,343.18
03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS	m	41.30	16.05	643.32		19.30		662.87
03.01.02	SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-SAP 4"	pto	10.00	134.66	789.40	533.45	23.68		1,346.60
03.01.03	SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-SAP 2"	pto	29.00	61.05	1,526.14	198.36	45.79		1,770.45
03.01.04	SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"	pto	3.00	79.65	157.88	76.32	4.74		238.95
03.01.05	TUBERIA DE PVC SAL DE 6"	m	32.30	37.68	679.89	516.66	20.40		1,217.06
03.01.06	TUBERIA DE PVC SAL DE 4"	m	17.90	30.12	282.61	248.04	8.48		539.15
03.01.07	TUBERIA DE PVC SAL DE 3"	m	28.10	26.82	443.64	296.83	13.31		753.64
03.01.08	TUBERIA DE PVC SAL DE 2"	m	36.60	24.47	577.84	300.63	17.34		895.60
03.01.09	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	pza	4.00	85.36	249.56	84.40	7.49		341.44
03.01.10	SUMIDEROS DE 2"	pza	13.00	67.04	540.71	314.60	16.22		871.52
03.01.11	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"x24"	und	7.00	243.70	794.68	887.28	23.84		1,705.90
03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				3,217.51	1,716.76	96.51		5,030.69
03.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA	pto	24.00	79.54	1,497.36	366.74	44.92		1,908.96
03.02.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP	m	28.90	14.29	260.76	144.59	7.82		412.98
03.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP	m	83.40	12.14	658.36	334.19	19.74		1,012.48
03.02.04	RED DE ALIMENTACION DE 1" PVC-SAP	m	13.10	20.00	165.46	91.58	4.96		262.00
03.02.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1"	und	3.00	130.77	154.08	233.61	4.62		392.31
03.02.06	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2"	und	10.00	85.29	428.00	412.09	12.84		852.90
03.02.07	TUBERIA SUCCION 1"	und	1.00	74.74	12.63	61.73	0.38		74.74
03.02.08	TUBERIA IMPULSION 1"	und	1.00	20.14	12.63	7.13	0.38		20.14
03.02.09	CAJA DE REGISTRO DE AGUA 12" X 12"	und	1.00	94.18	28.23	65.10	0.85		94.18
03.03	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				4,346.18	9,922.56	130.39		14,399.07
03.03.01	INODORO TANQUE BAJO BLANCO	pza	7.00	237.90	436.73	1,215.48	13.10		1,665.30
03.03.02	LAVATORIO PEDESTAL BLANCO	pza	1.00	385.76	105.25	277.35	3.16		385.76
03.03.03	LAVATORIO OVALIN BLANCO	pza	5.00	322.30	526.27	1,069.45	15.79		1,611.50
03.03.04	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE	pza	8.00	429.32	842.04	2,567.28	25.26		3,434.56
03.03.05	URINARIO DE PARED DE LOSA BLANCA	pza	2.00	436.11	210.51	655.40	6.32		872.22
03.03.06	KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO	glb	3.00	112.77	110.02	225.00	3.30		338.31
03.03.07	ELECTROBOMBA MONOFASICA	pza	1.00	2,865.64	925.28	1,912.60	27.76		2,865.64
03.03.08	TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO ROTOPLAST, 2500LT.	pza	1.00	3,225.78	1,190.08	2,000.00	35.70		3,225.78

LUIS A. LUIS LAMARCA
ING. CIVIL
R. CIP. 75383

ING. ROMY A. LLOSA MONTAÑA
SUBGERENTE DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS (E)

Presupuesto

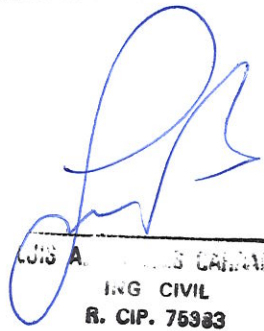
Presupuesto 0301012 CREACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

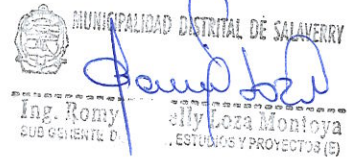
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES SANITARIAS
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Costo al 26/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
03.04	SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL				1,306.44	1,446.84	174.03		2,927.37
03.04.01	TUBERIA DE DESCARGA PVC DE 4" P/EVACUACION PLUVIAL	m	34.50	38.23	773.08	522.57	23.19		1,318.94
03.04.02	CANAleta DE CONC. Fc= 175 Kg/cm2, P/EVAC. PLUVIAL CON REJILLA	m	5.90	228.61	389.95	812.34	146.54		1,348.80
03.04.03	TUBERIA DE PVC SAL DE 4" P/EVACUACION PLUVIAL	m	4.80	54.09	143.41	111.93	4.30		259.63
03.05	VARIOS				1,921.95	263.31	57.66		2,243.01
03.05.01	CAJA NICH0 PARA VALVULAS INC. TAPA	und	11.00	46.12	343.15	153.78	10.30		507.32
03.05.02	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	glb	1.00	893.51	789.40	80.43	23.68		893.51
03.05.03	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	glb	1.00	842.18	789.40	29.10	23.68		842.18
	Costo Directo								34,943.32

SON : TRENTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTITRES Y 32/100 NUEVOS SOLES


 LUIS A. CAMACHO
 ING CIVIL
 R. CIP. 75383


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
 Ing. Romy
 SUB GERENTE D
 elly Loza Montoya
 ESTUDIOS Y PROYECTOS (S)

Presupuesto

Presupuesto 0301012 CREACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

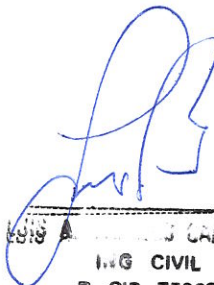
Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS

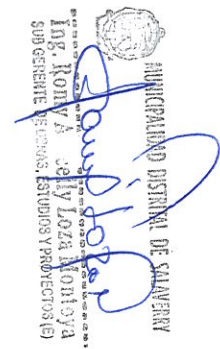
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Costo al 26/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
04	INSTALACIONES ELECTRICAS				21,174.71	35,105.14	1,422.67		57,702.58
04.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				7,788.53	1,619.29	233.67		9,642.96
04.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO	pto	37.00	64.77	1,947.14	390.57	58.42		2,396.49
04.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	pto	7.00	69.27	368.37	105.39	11.05		484.89
04.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA	pto	61.00	65.07	3,210.14	662.22	96.31		3,969.27
04.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR	pto	36.00	64.97	1,894.51	387.22	56.84		2,338.92
04.01.05	SALIDA PARA BRAQUETTE	pto	7.00	64.77	368.37	73.89	11.05		453.39
04.02	CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS				1,074.37	3,122.98	32.22		4,229.63
04.02.01	CABLEADO P/SALIDA DE CENTRO DE LUZ P/EQ. ADOSADO	pto	29.00	26.07	278.34	469.22	8.35		756.03
04.02.02	CABLEADO P/SALIDA DE EQ. ILUMINACION DE EMERGENCIA	pto	7.00	30.68	56.76	156.31	1.70		214.76
04.02.03	CABLEADO P/SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA	pto	61.00	39.48	554.01	1,837.93	16.62		2,408.28
04.02.04	CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE	pto	34.00	18.46	120.65	503.13	3.62		627.04
04.02.05	CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE	pto	1.00	26.08	3.79	22.18	0.11		26.08
04.02.06	CABLEADO P/SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE	pto	1.00	33.74	4.06	29.56	0.12		33.74
04.02.07	CABLEADO P/SALIDA DE BRAQUETTE	pto	7.00	23.30	56.76	104.65	1.70		163.10
04.03	ARTEFACTOS				2,164.61	5,715.17	64.94		7,944.83
04.03.01	SUM. E INSTAL. LUMINARIA SMART LED HIGH BAY MODELO BY688P - LED 140/NW	und	8.00	148.59	399.30	777.44	11.98		1,188.72
04.03.02	SUM. E INSTAL. LUMINARIA KIT-S OFFISIMPLE TIPO REJILLA ADOSABLE 236/865 EBC-2X36 W.	und	29.00	168.62	1,447.45	3,399.09	43.42		4,889.98
04.03.03	SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED	und	7.00	131.54	158.93	757.05	4.77		920.78
04.03.04	SUM. E INSTAL. EQUIPO BRAQUETTE	und	7.00	135.05	158.93	781.59	4.77		945.35
04.04	ACCESORIOS				374.35	1,709.72	11.23		2,094.78
04.04.01	TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA	und	53.00	21.93	202.50	954.00	6.07		1,162.29
04.04.02	TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	und	8.00	49.13	30.57	361.60	0.92		393.04
04.04.03	INTERRUPTOR SIMPLE 10 A	pza	34.00	14.60	129.91	362.78	3.90		496.40
04.04.04	INTERRUPTOR DOBLE 10 A	pza	1.00	19.63	4.82	14.67	0.14		19.63
04.04.05	INTERRUPTOR TRIPLE 10 A	pza	1.00	23.42	6.55	16.67	0.20		23.42
04.05	CAJAS				336.79	1,142.90	10.10		1,489.80
04.05.01	CAJA DE F°G° 200x200mm C/TAPA	und	5.00	68.23	70.03	269.00	2.10		341.15
04.05.02	CAJA DE F°G° 250x250mm C/TAPA	und	5.00	82.49	80.02	330.00	2.40		412.45
04.05.03	CAJA DE F°G° 300x300mm C/TAPA	und	5.00	96.51	93.37	386.40	2.80		482.55
04.05.04	CAJA DE PASO OCTOGONAL	und	5.00	50.73	93.37	157.50	2.80		253.65


ING. CIVIL
R. CIP. 75983


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
ING. ROMÁN CELY LOZA ROMOYA
SUB GERENTE DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS (E)

Presupuesto

Presupuesto 0301012 CREACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Costo al 26/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
04.06	TABLEROS GENERAL Y DE DISTRIBUCION				2,052.44	6,860.36	61.56		8,974.36
04.06.01	TABLERO GENERAL - TG	und	1.00	1,762.95	473.64	1,275.10	14.21		1,762.95
04.06.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1	und	1.00	1,435.91	315.76	1,110.68	9.47		1,435.91
04.06.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2	und	1.00	1,435.91	315.76	1,110.68	9.47		1,435.91
04.06.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3	und	1.00	1,435.91	315.76	1,110.68	9.47		1,435.91
04.06.05	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4	und	1.00	1,435.91	315.76	1,110.68	9.47		1,435.91
04.06.06	TABLERO DE DISTRIBUCION T-SG1	und	1.00	1,467.77	315.76	1,142.54	9.47		1,467.77
04.07	TRABAJOS PARA INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES O CONDUCTORES				3,386.92	777.80	880.08		5,045.37
04.07.01	EXCAVACION PARA CABLE SUBTERRANEO H=1.00m.	m3	69.64	34.09	2,305.08		69.15		2,374.03
04.07.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	48.75	20.19	728.27	2.31	253.28		984.26
04.07.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	20.89	57.27	312.08	775.49	108.53		1,196.37
04.07.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	20.89	23.49	41.49		449.12		490.71
04.08	INSTALACIÓN DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA				975.65	3,222.60	29.27		4,227.48
04.08.01	EXCAVACION MANUAL P/POZO DE PUESTA TIERRA	m3	6.00	38.96	226.97		6.81		233.76
04.08.02	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA	und	6.00	665.62	748.68	3,222.60	22.46		3,993.72
04.09	PRUEBAS ELECTRICAS (TODO EL SISTEMA ELECTRICO)					630.00			630.00
04.09.01	PRUEBAS ELECTRICAS (TODO EL SISTEMA ELECTRICO)	und	1.00	630.00		630.00			630.00
04.10	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO				1,106.24	3,118.90	33.19		4,258.56
04.10.01	SALIDA PARA SENSORES DE HUMO Y TEMPERATURA	und	14.00	74.61	736.76	285.54	22.10		1,044.54
04.10.02	SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL	und	4.00	72.97	210.50	75.02	6.32		291.88
04.10.03	SALIDA PARA LUZ (SIRENA CONTRA INCENDIO)	und	1.00	70.55	52.63	16.34	1.58		70.55
04.10.04	DETECTOR DE HUMO DIRECCIONAL EN 54 INCLUYE BASE	und	14.00	58.78	51.34	770.00	1.54		822.92
04.10.05	DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL	und	4.00	24.28	14.67	82.00	0.44		97.12
04.10.06	LUZ Y PARLANTE (SIRENA CONTRA INCENDIO)	und	1.00	38.78	3.67	35.00	0.11		38.78
04.10.07	PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO HASTA 250 ZONAS DETECCION	und	1.00	1,892.77	36.67	1,855.00	1.10		1,892.77
04.11	ALIMENTADORES SECUNDARIOS CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS				421.51	2,370.61	12.61		2,802.90
04.11.01	SUM. E INSTAL. CABLE 2 x 10mm² N2XOH + 1 x 10mm² N2XOH(N) + 1 x 16mm²(T), 25mm PVC - P	m	5.00	35.28	15.79	160.18	0.47		176.40
04.11.02	SUM. E INSTAL. CABLE 2 x 6mm² N2XOH + 1 x 10mm² N2XOH(N) + 1 x 16mm²(T), 25mm PVC - P	m	114.99	22.14	363.10	2,173.31	10.87		2,545.88
04.11.03	PROTECCION Y SEÑALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO	m	58.00	1.39	42.62	37.12	1.27		80.62
04.12	BUZONES				1,335.42	287.73	49.06		1,672.21
04.12.01	EXCAVACION PARA BUZON ELECTRICO DE CONCRETO	m3	5.07	34.09	167.82		5.03		172.84

LOIS A. GARCIA CANCUNA
ING CIVIL
R. CIP. 75983

ING. ROMY J. JIMENEZ MONTOYA
COORDINADORA DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS (C)

Presupuesto

Presupuesto 0301012 CREACION DE MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES ELECTRICAS

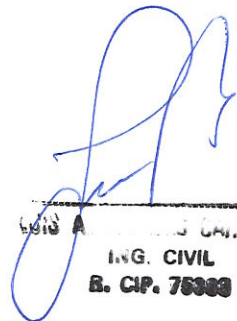
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

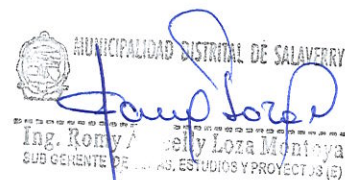
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Costo al 26/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
04.12.02	BUZON DE CONCRETO (CAJA DE PASO) 0.80x0.80m.	und	3.00	499.79	1,167.60	287.73	44.03		1,499.37
04.13	SALIDA DE FUERZA				157.88	27.08	4.74		189.70
04.13.01	SALIDA DE ELECTROBOMBA DE 1.3 HP	glb	1.00	189.70	157.88	27.08	4.74		189.70
04.14	OTROS					4,500.00			4,500.00
04.14.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA	glb	5.00	900.00		4,500.00			4,500.00
	Costo Directo								57,702.58

SON : CINCUENTISIETE MIL SETECIENTOS DOS Y 58/100 NUEVOS SOLES


LUIS A. CARRANZA
 ING. CIVIL
 R. CIP. 75383


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Ing. Rony Loza Montoya
 SUB GERENTE DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS (E)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Obra : "CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD I ETAPA"

Ubicación : Distrito : SALAVERRY
: Provincia : TRUJILLO
: Departamento : LA LIBERTAD

Modalidad : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2019-MDS

Contratista : CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC

Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Supervisor : Ing. ROBERTO EDUARDO ANDREU SÁNCHEZ
JHELM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC

Residente : Ing. JUAN LUIS MORENO ALVA

Entrega de terreno : 20 de Diciembre del 2,019

Valor Referencial : S/. 1'211,282.78 Soles.

Monto Contratado : S/. 1'090,154.51 Soles.

Monto Adicional de Obra (COVID -19) : S/. 8,239.00 Nuevos Soles

Monto Deductivo de Obra : S/. 0.00 Nuevos Soles

Plazo de Ejecución : 150 Días calendario

Ampliación de Plazo : Si Hubo (65 Días Calendarios)

Inicio Contractual De Obra : 21 de Diciembre del 2,019.

Término Contractual De Obra : 15 de Mayo del 2,020.

Término Real de Obra : 03 de Setiembre del 2,020

En el Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo; siendo las 08:30 am. del día 18 de Setiembre del 2020, se constituyeron en el lugar de la Obra, el Comité de Recepción de Obras nombrado mediante Resolución de Alcaldía, la que está conformada por:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Ing. ROMY LOZA MONTOYA
GERENTE DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

DIRECCION DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

- **ING. ROMY ARACELLY LOZA MONTOYA**
DIVISIÓN DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS (Presidente)
- **ING. ROBERTO EDUARDO ANDREU SÁNCHEZ**
JHELMUM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC
SUPERVISOR DE OBRA (Miembro)
- **ECON. DEISSY ROSSMERY RONCAL DÍAZ**
JEFE DE LOGÍSTICA (Miembro)
- **ING. JUAN LUIS MORENO ALVA**
RESIDENTE DE OBRA (Veedor)

El Comité de Recepción en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación IN SITU de la obra: **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD I ETAPA"**, donde las partidas contratadas se ejecutaron conforme a lo estipulado en el Expediente Técnico aprobado; así mismo el Ingeniero Supervisor da fe que dichos trabajos se ejecutaron de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Por lo descrito anteriormente, el Comité de Recepción, da por **RECEPCIONADA LA OBRA** en mención. En señal de conformidad firman la respectiva Acta en original y por Triplicado.

Salaverry, 18 de Septiembre del 2020

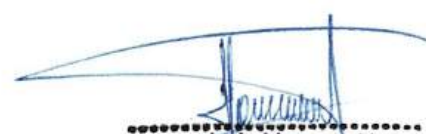

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Ing. ROMY LOZA MONTOYA
GERENTE DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO

ING. ROMY ARACELLY LOZA MONTOYA
PRESIDENTE


Ing. Roberto Andreu Sánchez

ING. ROBERTO EDUARDO ANDREU SÁNCHEZ
JHELMUM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Miembro


ECON. DEISSY ROSMERY. RONCAL DÍAZ
Miembro


Juan Luis Moreno Alva
ING. CIVIL
ING. JUAN LUIS MORENO ALVA
Veedor de la Empresa Contratista
CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC

"Año de Universalización de la Salud"

Salaverry, 17 de Noviembre del 2020

Carta N° 043-2020-JHELUM-JLMC/RL

Srs:

Municipalidad Distrital de Salaverry

Att. . Jefe de Proyectps y Desarrollo Urbano de obras, Estudios y Proyectos

Presente.-

Asunto : Alcanza Liquidacion de Obra, para tramites de Revision y Aprobacion

Ref. : Obra: **"Creación de Mercado Municipal de Abastos en la Mz II, lote 02 del AA.HH. Adita Zannier de Murgia del Distrito de Salaverry – Provincia de Trujillo – Departamento de La Libertad"**

Carta N° 010-2020-REAS/JS/JHELUM del jefe de Supervision

Carta N° 015-2020-CONTRATISTASGENERALESNAHUEL/VHVA/RL

De mi consideración:

*Me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez en relación al documento de la Referencia, remitirle adjunto al presente el expediente de la **LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA** correspondiente a la Obra mencionada Lineas arriba, la misma que fue ejecutada por la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL**, para su revisión y tramite respectivo de aprobacion.*

El resumen de la Liquidacion de Obra es el siguiente:

CONCEPTO	MONTOS EJECUTADOS S/.	MONTOS PAGADOS S/.	DIFERENCIA A PAGAR S/.
(A) DE LA VALORIZACIONES :			
Valorizaciones Ppto. Principal	923,859.76	923,859.76	0.00
Valorizaciones Adicional Obra No. 01	0.00	0.00	0.00
<u>TOTAL VALORIZACIONES</u>	<u>923,859.76</u>	<u>923,859.76</u>	<u>0.00</u>
(B) REAJUSTE DE PRECIOS :			
Reintegros Ppto. Principal	0.00	0.00	0.00
Reintegros Adicional Obra No. 01	0.00	0.00	0.00
<u>TOTAL REAJUSTES</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
(C) ADELANTOS OTORGADOS			
Adelanto directo	0.00	0.00	0.00
Amortización Adelanto directo	0.00	0.00	0.00
Adelanto de materiales	0.00	0.00	0.00
Amortizac. Adel. P° materiales	0.00	0.00	0.00
<u>TOTAL ADELANTOS</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO POR AMORTIZAR			

Trujillo – Perú

jhelumcontratistas@gmail.com

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY	
Exp. N° <u>5350</u>	Com. <u>liquidacion</u>
Fotos <u>257 fotocopia</u>	Hora <u>2.01</u>
Fecha <u>17. NOV. 2020</u>	
TRAMITE DOCUMENTARIO	

(D) DEDUCCION DE REINTEGROS			
Adelanto directo	0.00	0.00	0.00
Adelanto para materiales	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
(E) TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	923,859.76	923,859.76	0.00
(F) IMP. GENERAL A LAS VENTAS 18%	166,294.76	166,294.76	0.00
(G) COSTO OBRA TOTAL	1,090,154.52	1,090,154.52	0.00
(I) PENALIDADES			
CONCEPTO			
Multas por demora en termino de obra	0.00	0.00	0.00
(J) SALDO A CANCELAR			
Monto a cancelar en efectivo			0.00
Monto a cancelar por IGV			0.00
TOTAL			0.00
RESUMEN:			
SALDO A DEVOLVER POR EL CONTRATISTA :		0.00	
COSTO TOTAL DE OBRA :		1,090,154.52	

COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

<i>Contrato Principal</i>	: S/. 1,090,154.52
<i>Gastos Por Paralización de Obra</i>	: S/. 8,239.00
<i>Supervisión de Obra</i>	: S/. 28,000.00
Costo Total de Obra	: S/. 1,126,393.52

Para el caso del Contratista, de acuerdo los resultados obtenidos a su Liquidación; solo se procederá la **devolución de la Retención del 10% del Monto del Contrato por la Garantía de Fiel Cumplimiento** por la suma de S/. 109,015.45 Nuevos Soles del Contrato; garantía que fue presentada como requisito de su suscripción de contrato, además de los gastos de paralización que no fueron cancelados.

Para el caso de la Supervisión de igual modo le corresponde la devolución del Fondo de Garantía S/. 2,800.00 Soles (10% del Contrato).

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.


Ing. Jheysson I. Moreno Cruz
 Representante Legal



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

Resolución

DE GERENCIA MUNICIPAL N° 433-20-MDS

Salaverry, 16 DIC. 2020

VISTO: la Carta N° 536-2020-DPYDU-MDS, emitido por Gerencia de Proyectos y Desarrollo Urbano, sobre Liquidación de obra **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD"** y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 19 de Diciembre de 2019 se firma el contrato N° 123-2019-MDS, para la ejecución de la obra **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO LA LIBERTAD"** entre la entidad y la empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC**

Que, con fecha 15 de marzo del año 2020 se paraliza la ejecución de la Obra **"CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO LA LIBERTAD"**, por la normatividad del Gobierno Central en su lucha contra la propagación y control del COVID-19.

Que, se publica la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA el 28 de abril de 2020, que aprueba los **"Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19"**.

Que, se publica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de 2 de mayo de 2020, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

Que, se publica el Decreto Legislativo N° 1486 de 10 de mayo de 2020, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas.

Que, se publica la Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE de 19 de mayo de 2020 - Formalizan aprobación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD **"Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486"**.

Que, se publica el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM de 4 de junio de 2020, Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.

Que, se publica el Decreto Supremo N° 103-2020-PCM de 7 de junio de 2020. Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

Que, se publica la Resolución de Presidencia N° 102-2020-OSCE/PRE de 30 de julio de 2020, Formalizar la aprobación de la modificación de los numerales 6.2 y 7.1.1 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD **"Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486"**.

Que, mediante Carta N° 475-2020-GPYDU/MDS, de fecha 01 de Diciembre del año 2020 de la Gerencia de Proyecto y Desarrollo Urbano otorga conformidad al presupuesto presentado por la empresa Contratistas Generales NAHUEL SAC, por el concepto de **RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES** relacionadas con la ampliación de plazos e implementación de medidas de vigilancia, prevención y control de COVID-19, para la





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

Obra "CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA LL LOTE 02 DEL AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA, DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO LA LIBERTAD" cuyo monto asciende a S/ 8,239.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES).

Que, mediante Carta N° 043-2020-JHELMUM-JLMC/RL, de fecha 17 de noviembre del año 2020, el representante el Ing. Jheysson Moreno Cruz hace llegar a la entidad el expediente de la liquidación de obra, asimismo copia del cuaderno de obra en la que se especifica en el asiento 125 de la supervisión "se ha verificado los trabajos de la obra quedando culminada al 100% de las partidas contempladas en el expediente técnico, por lo que solicita se proceda con realizar la liquidación de la obra

Que, mediante Carta N° 536-2020-GPYDU/MDS, la Gerente de Proyectos y Desarrollo Urbano Ing Romy Aracelly Loza Montoya, emite su Conformidad a la liquidación de la Obra: "CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD", con un monto a cancelar al CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC., ascendente a S/. 109,015.45 (CIENTO NUEVE MIL QUINCE CON 45/100 Soles) por concepto de devolución de retención por fondo de Garantía del Contrato Original y un saldo de gastos por paralización de obra por la suma de S/ 8,239.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES).

Que, adjunta al presente Informe los datos para la liquidación de la obra descrita en el primer considerando de acuerdo al siguiente detalle:

1. OBRA: "CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD".
2. PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2019-MDS
3. UBICACIÓN :
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
PROVINCIA : TRUJILLO
DISTRITO : SALAVERRY
4. ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
5. CONTRATISTA : CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC
6. SUPERVISOR DE OBRA : JHELMUM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC
7. RESIDENTE DE OBRA : ING. JUAN LUIS MORENO ALVA
8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A SUMA ALZADA
9. MODALIDAD : POR CONTRATA
10. PRESUPUESTO REFERENCIAL (CON IGV) : 1'211,282.78
11. PRESUPUESTO CONTRACTUAL (CON IGV) : 1'090,154.51
12. CONTRATO DE OBRA: FECHA : 12 DE DICIEMBRE DEL 2019
13. FECHA ENTREGA DE TERRENO : 20 DE DICIEMBRE DEL 2019
14. FECHA DE INICIO DE OBRA : 21 DE DICIEMBRE DEL 2020
15. PLAZO DEL CONTRATISTA : 150 DÍAS CALENDARIOS
16. FECHA DE TERMINO PROGRAMADA : 18 DE MAYO DEL 2020
17. FECHA DE PARALIZACIÓN DE OBRA : 15 DE MARZO DEL 2020
18. FECHA DE REINICIO DE OBRA : 01 DE JULIO DEL 2020
19. FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 18 DE MAYO 2020
20. AMPLIACION DE PLAZO (1) : PLAZO 121 DÍAS
21. NUEVA FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
22. FECHA DE TERMINO REAL : 30 DE AGOSTO 2020
23. FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA : 18 DE SEPTIEMBRE 2020

I.- SITUACIÓN DE OBRA

a. ASPECTOS TECNICOS

- 1.- AVANCE PROGRAMADO VIGENTE : 100.00 %
 - 2.- AVANCE EJECUTADA AL MES : 100.00 %
 - 3.- AVANCE PROG. ACUM. AL MES : 100.00 %
 - 4.- AVANCE EJEC. ACUM. AL MES : 100.00 %
 - 5.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA : CULMINADA - RECEPCIONADA
- 6.- DESARROLLO DE LA OBRA:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Aduana N° 250 -Salaverry - Perú - Telf. 437150 - 437632

La obra se ha desarrollado en forma normal, lográndose un avance de todas las partidas al 100 %; según lo indicado en el Expediente Técnico.

MONTO DEL CONTRATO : S/. 1'090,154.51 (C/IGV)

RETENCIÓN (10%) : S/. 109,015.45

A) RESUMEN DE SALDOS:

	MDS	A FAVOR DE DEL CONTRATISTA
A.1) EN EFECTIVO		
- Contrato Principal	0.00	
Gastos por Paralización de Obra		S/ 8,239.00

LIQUIDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 8,239.00

A.2) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

A DEVOLVER AL CONTRATISTAS (10%) S/ 109,015.45

B) MONTO DE INVERSION TOTAL

- Contrato Principal (Incluido IGV)	S/	1'090,154.51
- Gastos por Paralización de Obra	S/	8,239.00
TOTAL	S/	1'098,393.51

Estando a las consideraciones expuestas, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y en uso de las atribuciones delegadas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación de la Obra "CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN LA MZA. LL LOTE 02 DEL AA.HH ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY – TRUJILLO – LA LIBERTAD" ejecutada por el **CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC.**

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Tesorería emitir un cheque a favor de la Empresa **CONTRATISTA GENERALES NAHUEL SAC**, por el importe ascendente a S/. 109,015.45 (CIENTO NUEVE MIL QUINCE CON 45/100 Soles) por concepto de devolución de retención por fondo de Garantía del Contrato Original y un pago por paralización de obra a causa del COVID-19, por el monto de S/ 8,239.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 45/100 SOLES), correspondiente a la Obra mencionada en el artículo precedente, en virtud a la Carta emitida por la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Salaverry.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución al Interesado, Secretaria General, Alcaldía, Gerencia de Proyectos y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Logística y Sub Gerencia de Tesorería, para los fines consiguientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.

DFHA/
Sec Gral
Logística
Tesorería
Alcaldía



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
C.P.C. Diana Elizabeth Huamanchumo Arroyo
Gerente Municipal

ORDEN	ENTIDAD CONTRATANTE PUBLICA	DESCRIPCION/ITEM	MONTO ADJUDICADO S/	PROVEEDOR	CONSORCIADO	RUC DEL CONSORCIADO	% PARTICIPACION	MONTO LIQUIDADO SEGÚN PARTICIPACION
07	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACION ALAN GARCIA Y EL PASAJE SIMON BOLIVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO-PROVINCIA DE VIRU-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	951,131.79	CONSORCIO GUADALUPE	ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC	20477460357	85%	S/ 142,935.12
					CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	20559959155	15%	



CONTRATO N° 014-2019-MDCH

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA

MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACION ALAN GARCIA Y EL PASAJE SIMON BOLIVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO – PROVINCIA DE VIRU – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACION ALAN GARCIA Y EL PASAJE SIMON BOLIVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO – PROVINCIA DE VIRU – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20204639028, con domicilio legal en Av. Cesar Vallejo N° 380, distrito de Chao – Viru – La Libertad, representada por su Alcalde Sr. NEY HELI GAMEZ ESPINOZA, identificado con DNI N° 32732221, y de otra parte el **CONSORCIO GUADALUPE**, con RUC N° 20605609423, con domicilio legal en Mz. D Lt. 02 Urb. Monserrate V Etapa, distrito y provincia de Trujillo – La Libertad, representada por su Representante Común Sr. HELI FERNANDO VALQUI ARIAS, identificado con DNI N° 43095319, conformado por los proveedores **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.**, con RUC N° 20559959155, con domicilio legal en Calle Los Claveles 195 Urbanización California – La Libertad - Trujillo – Víctor Larco Herrera, debidamente representado por su Gerente General Sr. VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS, identificado con DNI N° 18109318, inscrito en la Partida Electrónica N° 11235178 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo; y, **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** con RUC N° 20477460357, con domicilio legal en Calle Libertad 248 Pueblo Chicama, La Libertad – Ascope – Chicama, debidamente representado por su Gerente General Sr. COSME ORBEGOSO QUISPE, identificado con DNI N° 18166945, inscrito en la Partida Electrónica N° 11179393 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Trujillo, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 25/11/2019, el comité de selección adjudicó en el SEACE la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2019-MDCH-Primera Convocatoria** para la contratación de la ejecución de la obra : MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACION ALAN GARCIA Y EL PASAJE SIMON BOLIVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO – PROVINCIA DE VIRU – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra : MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACION ALAN GARCIA Y EL PASAJE SIMON BOLIVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO – PROVINCIA DE VIRU – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 951,131.79 (Novecientos cincuenta y un mil ciento treinta y uno con 79/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.



CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 (quince) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de sesenta (60) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 95,113.18 (Noventa y cinco mil ciento trece con 18/100 Soles)**, a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹ mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del Contrato Original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendario anteriores al inicio del plazo

¹ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos² mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalizaciones			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.50 U.I.T. por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor de Obra.
2	Si el contratista o su personal, de manera injustificada no permiten el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por Mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor de Obra.

² De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



Penalizaciones			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
3	Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Municipalidad. La multa diaria será de:	Cinco por Mil (5/1000) del monto del contrato por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor de Obra
4	Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la Municipalidad. Esta penalidad se considerará por el total de los trabajadores y por el total del paquete de obras, es decir si en alguna de las obras alguno de los trabajadores no está debidamente equipado la penalidad se aplicará a todo el contrato. La multa diaria será de:	Tres por Mil (3/1000) del monto del contrato por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor de Obra.
5	Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor y/o inspector. O utilice para la ejecución de la obra materiales de menos calidad que los especificados en el expediente técnico. La multa es por cada material no autorizado o no adecuado.	5/1000	Según informe del Supervisor de Obra.
6	Cuando el Contratista entregue documentación incompleta perjudicando en trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos y otros), La multa será por cada trámite documentario.	Uno por Mil (1/1000) del monto del contrato por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor de Obra.
7	Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en el Expediente Técnico y/o el Contrato. La penalidad es por día no colocado. Hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizará de la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido.	2/1000	Según informe del Supervisor de Obra.
8	Cuando el Contratista no realice las pruebas y ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones, La multa diaria será de:	Dos por Mil (2/1000) del monto del contrato por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor de Obra.
9	Cuando el Responsable Técnico apruebe un trabajo mal ejecutado. Además, de la penalidad, EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad.	Cinco por Mil (5/1000) del monto del contrato por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor de Obra.
10	Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en forma permanente en la obra. La multa diaria será de:	Dos por Mil (2/1000) del monto del contrato por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor de Obra.
11	Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en la oferta Técnica o estos no se encuentren operativos al 100%. La multa diaria será de:	1/2000	Según informe del Supervisor de Obra.
12	Cuando el Contratista no presente a los profesionales declarados en la	2/1000	Según informe del Supervisor de Obra.



Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	Propuesta Técnica, La multa diaria será de:		
13	Cuando el cuaderno de obra no se encuentre en la obra, La multa diaria será de:	1/2000	Según informe del Supervisor de Obra.
14	Cuando el cuaderno de obra no se encuentre actualizado al día anterior de la inspección, La multa diaria será de:	1/2000	Según informe del Supervisor de.
15	Cuando el Contratista no presente la liquidación en su oportunidad La multa diaria será de:	Dos por Mil (2/1000) del monto del contrato por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor de Obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.



CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS³

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

Av. Cesar Vallejo N° 380 – Chao – Viru – La Libertad

DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Mz. D Lt. 02 Urb. Monserrate V Etapa, distrito y provincia de Trujillo – La Libertad

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chao al 11 de diciembre de 2019.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Nro. Hel. Gómez Espinoza
ALCALDE

“LA ENTIDAD”

CONSORCIO GUADALUPE
Nro. Fernando Valqui Arias
REPRESENTANTE COMÚN

“EL CONTRATISTA”

³ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5000 000,00).

CONTRATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

LA PRESENTE LEGALIZACION SE EFECTUA AL AMPARO DE LO
DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO

Conste por el presente Contrato de Constitución de Consorcio, denominado **CONSORCIO GUADALUPE**, que conforman por una parte La Empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** Identificado con **RUC N° 20559959155**, con domicilio en **CALLE LOS CLAVELES 195 URBANIZACION CALIFORNIA - LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA**, debidamente representado por el Señor **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** peruano, identificado con **DNI N° 18109318**, empresario según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° **11235178**, Asiento N° **A00001** de la Zona Registral N° **V** Sede de Trujillo, a quien para efectos del presente Contrato se le denominará **consorciado 01** Y la empresa **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** identificada con **RUC N° 20477460357**, con domicilio en la **CALLE LIBERTAD 248 PUEBLO CHICAMA, ASCOPE - LA LIBERTAD**, debidamente representada por el Señor **Cosme Orbegoso Quispe**, peruano, identificado con **D.N.I. N° 18166945**, empresario, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° **11179393**, Asiento N° **C00002** del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° **V** Sede de Trujillo, a quien para efectos del presente Contrato se le denominará **consorciado 02**, en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES.-

PRIMERA.- ANTECEDENTES

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.- Es una Empresa dedicada a la construcción de edificios completos y actividades afines - Ejecutores de obras.

ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC.- Es una Empresa dedicada a la construcción de edificios completos y actividades afines - Ejecutores de obras.

Asimismo, las Empresas descritas suscribieron una declaración Jurada de Promesa de Consorcio, el **CONSORCIO GUADALUPE** para participar en la **Adjudicación Simplificada N° 006-2019-MDCH-PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objeto es la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACION ALAN GARCIA Y EL PASAJE SIMON BOLIVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**.

Las partes declaran conocer integralmente las bases de licitación y todos los documentos integrantes del expediente técnico, lo mismo que el Modelo de Contrato que será suscrito con **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO**, para la ejecución de la obra.

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS
GERENTE GENERAL

ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC
Cosme Orbegoso Quispe
GERENTE GENERAL



SEGUNDA.- DEL CONVENIO CONSORCIAL

La Empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** y **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** acuerdan mediante la presente constituir un Consorcio para participar en forma activa y directa en la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACION ALAN GARCIA Y EL PASAJE SIMON BOLIVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO – PROVINCIA DE VIRU – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**.

TERCERA.- DEL OBJETO DEL CONSORCIO

El objeto del Consorcio descrito en el punto anterior, tiene por finalidad participar, promover, contratar ejecutar conjuntamente la Obra descrita precedentemente, dentro de los conceptos descritos en el presente Contrato.

CUARTA.- DE LA DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO

El Consorcio que se constituye se denominará **CONSORCIO GUADALUPE**.

QUINTA.- DE LOS CARACTERES Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente Contrato de Consorcio es de duración determinada, en ese sentido, el periodo de duración será por el tiempo necesario para la ejecución de la Obra señalada en el punto segundo del presente Contrato.

SEXTA.- DEL DOMICILIO DEL CONSORCIO

El domicilio del Consorcio se establece en la Mz. D2 LOTE 2 URB. MONSERRATE V ETAPA, TRUJILLO – LA LIBERTAD.

SÉTIMA.- DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

LOS CONSORCIADOS, convienen que, para efectos tributarios, el presente Contrato deberá tener contabilidad independiente a través del **CONSORCIO GUADALUPE**.

OCTAVA.- DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO SOCIAL

Las partes intervinientes del presente Convenio Consorcial acuerdan su participación con el siguiente porcentaje:

- **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** **15 %**
Teniendo dentro de sus responsabilidades la ejecución de la Obra
- **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC** **85 %**
Teniendo dentro de sus responsabilidades la ejecución de la Obra, y responsabilidades administrativas y financieras.

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN SE EFECTUA AL ANEXO DE LO LA LEY DEL NOTARIADO

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
D.L. 1545959
Gerente General
[Firma]

ORFAM Contratistas Generales SAC
Cosme Ordoñez Quispe
Gerente General
[Firma]

FAR
JER

NOVENA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATANTES.

Se deja constancia que la responsabilidad de las partes contratantes en el presente Consorcio es mancomunada y solidaria frente al Contrato que deberán ejecutar, conforme a las condiciones del mismo.

DÉCIMA.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO

La representación del Consorcio será ejercida por el señor **HELI FERNANDO VALQUI ARIAS**, peruano, identificado con D.N.I. N° **43095319**, a quien le otorgan los CONSORCIADOS todas las facultades suficientes para suscribir individualmente en nombre y representación de EL CONSORCIO el contrato de obra con la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO**.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA FACULTADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y ESPECIALES BANCARIAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

El Representante Legal del consorcio gozara de las siguientes facultades

- Representar a EL CONSORCIO ante cualquier Entidad Política o Dependencia Administrativa Tributaria, Ministerial, Municipal, Regional, Policial, Judicial del Fuero Común, Privativo y Arbitral, gozando de las más amplias facultades generales del mandato y todas las especiales que fuesen necesarias ante LA ENTIDAD, el Ministerio de Trabajo y OSCE.
- Así mismo se le otorgan facultades especiales Bancarias, para:
 - a) Abrir, cerrar y administrar Cuentas Bancarias sean Corrientes, de Ahorro, y/o plazos y/o de cualquier otra naturaleza, con o sin garantía, realizar imposiciones y retiros, girar y sobregirar contra ellas, dar instrucciones a dichas entidades, aprobar y desaprobar Estados de Cuenta, afectar depósitos en cualquier modalidad, solicitar sobregiros, avances en cuentas, como también fianzas bancarias.
 - b) Girar, endosar, cobrar, protestar, pactar cláusula de no protesto o formalidades sustitutorias de protesto de Cheques bajo cualquier modalidad prevista en la LEY DE TITULOS VALORES N° 27287 (Cheques Simples, Cruzados. Para abono de cuenta intransferible, certificado, de gerencia, Cheque Giro, garantizado, de viajero y de pago diferido), y cualquier otra orden de pago.
 - c) Girar, suscribir, aceptar re aceptar, renovar, endosar, avalar prorrogar, negociar, protestar, cancelar, pagar y descontar según naturaleza, letra de cambio, pagares y otros títulos valores.
 - d) Contratar créditos bajo cualquier modalidad con o sin garantía y refinanciarlos, contratar seguros.

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN SE EFECTUA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIO



Contraloría General de la República, SAC
Corre Oreguino Quispe
GERENTE GENERAL

DÉCIMA SEGUNDA - DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

El presente CONSORCIO se disolverá por la terminación y liquidación definitiva de la obra, una vez que se hayan hecho efectivos todos los derechos, pagando todas las obligaciones y repartido las utilidades si hubieren.

Para efectos de la liquidación y disolución del CONSORCIO el representante legal dispondrá de los bienes adquiridos o los remanentes, dichos bienes y remanentes se venderán al mejor postor, Los Consorciados podrán presentar su oferta, la que en igualdad de condiciones tendrá prioridad sobre las que eventualmente sean hechas por terceros, en caso que las partes presenten ofertas iguales, la adjudicación se definirá por sorteo, si no hubiere acuerdo previo.

DECIMA TERCERA.- DIVERGENCIAS Y ARBITRAJE

Si existiese una controversia sobre la cual las partes no pudieran lograr un acuerdo, ambas partes podrán solicitar que dicha controversia sea resuelta mediante arbitraje.

Para tal efecto, las partes designarán conjuntamente un árbitro, el cual deberá resolver el conflicto de acuerdo a los Reglamentos Procesales del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad, si las partes no pudieran ponerse de acuerdo en la designación del árbitro dentro de un plazo de quince días, cualquiera de ellas podrá someter el arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad, el mismo que se llevará a cabo según las normas establecidas en el Reglamento de dicha entidad y será resuelto por un Tribunal compuesto por tres árbitros nombrados conforme dichas normas.

En cualquier caso el laudo arbitral será inapelable.

En señal de conformidad se suscribe el presente documento por triplicado, en Trujillo a los 02 días del mes de Diciembre del 2019.

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
RUC: 20559658155
VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS
GERENTE GENERAL

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS
GERENTE GENERAL

ORFAM* Contratistas Generales SAC
Cosme Orbegoso Quispe
GERENTE GENERAL

ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
COSME ORBEGOSO QUISPE
GERENTE GENERAL

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN SE EFECTUA AL AMPARO DE LO
DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIO

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

CERTIFICO: QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** CON DNI Nº **18109318**, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** A SOLICITUD DEL MISMO LEGALIZO SU FIRMA. EN TRUJILLO, EL **02 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE**. DOY FE. =====



CERTIFICO: QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **COSME ORBEGOSO QUISPE** CON DNI Nº **18166945**, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** A SOLICITUD DEL MISMO LEGALIZO SU FIRMA. EN TRUJILLO, EL **03 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE**. DOY FE. =====



LEGALIZACIÓN A LA VUELTA



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Ing. Yerson Adolfo Marín Alvarado
SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUCTURA

OBRA

: "MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACION ALAN GARCIA Y EL PASAJE SIMON BOLIVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU", CON CUI 2465895

CHAO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Ing. Walter W. Alvarado Quintana
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

UBICACIÓN : LOCALIDAD CASCO URBANO CHAO, DISTRITO DE CHAO, PROVINCIA DE VIRÚ - LA LIBERTAD.
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO.
PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2019-MDCH
SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A SUMA ALZADA
EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO GUADALUPE (CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC. Y ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC.)
RESIDENTE DE OBRA : ING. JORGE DELGADO PEÑA con CIP N° 67040
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JUAN CARLOS ARAUJO GUEVARA con CIP N° 119226.
VALOR REFERENCIAL (INC. IGV) : S/ 1,056,813.09 (INC. IGV)
MONTO CONTRATADO (INC. IGV) : S/ 951,131.79 (INC. IGV)
FACTOR DE RELACIÓN : 0.90
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 60 DIAS CALENDARIO
FECHA ENTREGA DE TERRENO : 16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA INICIO DE OBRA CONTRACTUAL : 17 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL : 14 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINO DE OBRA REAL : 14 DE FEBRERO DE 2020

Siendo las 9.00 a.m. horas del día 9 de julio del 2020, se constituyeron al lugar de la Obra, sito en la localidad del casco urbano de chao, Distrito de Chao, Provincia de Virú, Departamento de La Libertad, los miembros del Comité de Recepción; mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 117-2020-MDCH, conformados por los siguientes integrantes:

Presidente : Ing. Walter William Alvarado Quintana - Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Miembro : Ing. Yerson Adolfo Marín Alvarado.
Supervisor : Ing. Juan Carlos Araujo Guevara con CIP N° 119226.

Además, por parte del contratista: ING. JORGE DELGADO PEÑA con CIP N° 67040, en calidad de Residente de Obra:

El presente Acto tiene como objeto principal la verificación de los cumplimientos de metas contempladas en el Expediente Técnico para la presente Obra y su correcta ejecución. Así pues, luego de recorrer toda la obra y confrontar con el Expediente Técnico, Contrato de Ejecución de Obra, se constata que el Contratista CONSORCIO GUADALUPE, ha cumplido a cabalidad con las metas contractuales y la Obra se encuentra terminada de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

"MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACION ALAN GARCIA Y EL PASAJE SIMON BOLIVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Ley de Creación N° 26427 del 04 de enero del 1995.

RUC N° 20204639028



El Comité de Recepción de Obra por mutuo acuerdo concluyó en Recepcionar la Obra sin Observaciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 176° 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE).

Es necesario indicar que el Comité de Recepción de Obra no se responsabiliza por los vicios ocultos de construcción, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se llegaran a detectar, debiendo la Empresa contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra de siete(07) años.

Siendo las 11:00 a.m. horas del mismo día y en señal de conformidad, los miembros del Comité de Recepción de Obra y Empresa Contratista, firman la presente Acta en SIETE (07) originales.

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Ing. Walter W. Alvarado Quintana
GERENTE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Ing° Walter William Alvarado Quintana
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Ing. Yerson Adolfo Marín Alvarado
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
E INFRAESTRUCTURA

Ing° Yerson Adolfo Marín Alvarado
MIEMBRO

Juan Carlos Araujo Guevara
ING. CIVIL
R.CIP. 119226

Ing. Juan Carlos Araujo Guevara
CIP N° 119226
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO GUADALUPE

Heli Fernando Valqui Arias
REPRESENTANTE COMÚN

SR. HELI FERNANDO VALQUI ARIAS
CONSORCIO GUADALUPE
REPRESENTANTE COMÚN

JORGE DELGADO PEÑA
Residente de Obra
CIP N° 67040

ING. JORGE DELGADO PEÑA
CIP N° 67040
RESIDENTE DE OBRA



Resolución Gerencial N° 003-2020-LIQ/MDCH

Chao, 21 de agosto del 2020

Vistos: Carta N° 009-2020-JCASG-SOTVCH, registrado con el Expediente Administrativo N° 15668-2019-14 e Informe N° 249-2020-MDCH/SGOPEI, se alcanza la Liquidación del Contrato de Obra: **“MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACIÓN ALAN GARCÍA Y EL PASAJE SIMÓN BOLÍVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI N° 2465895;** y.

Considerando:

Que, la Municipalidad Distrital de Chao, al amparo del Artículo II Título Preliminar de la Ley 29792 –Ley Orgánica de Municipalidades – goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Resolución Gerencial N° 035-2019-ET/MDCH de fecha 18/10/2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto **“MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACIÓN ALAN GARCÍA Y EL PASAJE SIMÓN BOLÍVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI N° 2465895,** con un presupuesto total de S/ 1'056,813.09 soles C/IGV, quedando autorizada para ser ejecutada bajo la modalidad de administración indirecta (Contrata), Plazo de Ejecución de 60 (Sesenta) días calendarios;

Que, en mérito a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-22019-MDCH/OBRA, con fecha 11 de diciembre del 2019, la Municipalidad Distrital de Chao y la empresa contratista CONSORCIO GUADALUPE (CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC. CON RUC 20559959155 Y ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC CON RUC N° 20477460357, suscriben el CONTRATO N° 014-2019-MDCH de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-22019-MDCH/OBRA, para la Ejecución de la Obra **“MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACIÓN ALAN GARCÍA Y EL PASAJE SIMÓN BOLÍVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI N° 2465895,** por un Monto de S/ 951,131.79, incluido IGV al 18%, y un plazo de ejecución de SESENTA (60) Días Calendarios.

Que, con fecha 16 de diciembre del 2019, se realiza la entrega del terreno para la ejecución de la obra; y con fecha 9 de julio del 2020, el Comité Recepciona la citada Obra.

Que, mediante Carta CARTA N° 009-2020-JCASG-SOTVCH, registrado con el Expediente Administrativo N° 15668-2019-14, de fecha 05 de agosto del 2020, el contratista presenta a la Municipalidad Distrital de Chao la Liquidación de Contrato de la Obra **“MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACIÓN ALAN GARCÍA Y EL PASAJE SIMÓN BOLÍVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI N° 2465895,** y con INFORME N° 222-2020 MDCH/SGOPEI,



de la Sub Gerencia de Obras e Infraestructura, Aprueba la Liquidación de Contrato de Obra en Mención. Según Detalles:

DATOS GENERALES

OBRA : "MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACIÓN ALAN GARCÍA Y EL PASAJE SIMÓN BOLÍVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CUI N° 2465895

UBICACIÓN:

DISTRITO : CHAO
PROVINCIA : VIRÚ.
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD

PROCESO : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 06-22019-MDCH/OBRA

VALOR REFERENCIAL : S/ 1'056,813.09 C/IGV

MONTO CONTRATADO : S/ 951,131.79 C/IGV

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA - A SUMA ALZADA

FACTOR DE RELACIÓN : 0.90

EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO GUADALUPE (CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC. CON RUC 20559959155 Y ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC CON RUC N° 20477460357

SUPERVISOR : ING JUAN CARLOS ARAUJO GUEVARA
CON CIP 1192226

RESIDENTE DE OBRA : ING. JORGE DELGADO PEÑA
CON CIP N° 67040

FIRMA DEL CONTRATO : 11 de diciembre del 2019

PLAZO DE EJECUCION : 60 días calendario

FECHA ENTREGA TERRENO : 16 de diciembre del 2019

INICIO CONTRACTUAL DE OBRA : 17 de diciembre del 2019

TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA: 14 de febrero del 2020

TERMINO REAL DE OBRA : 14 de febrero del 2020

FECHA DE RECEPCION DE OBRA: 09 de Julio del 2020

RESUMEN:

1. Avance Ejecutado:

1.1. Pagado.- incluido IGV S/. 951,131.79

1.2. Contratado- incluido IGV S/. 951,131.79

1.3. Autorizado.- incluido IGV S/. 951,131.79

Retención de fiel cumplimiento S/. 95,113.18

S/. 0.000.00 S/. 951,131.79

2. Reajuste de Precios: inc. IGV



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Ley de Creación N° 26427 del 04 de enero del 1995.

RUC N° 20204639028



2.1. Corresponde.-

Contractual	S/. 000.00
Adicional	S/. 000.00

2.2. Pagado.-

Saldo A Favor del Contratista	S/. 1,768.99
-------------------------------	--------------

3. Adicional de obra:

3.1. Corresponde.-	S/. 0.00.00
--------------------	-------------

3.2. Pagado.- Incluido IGV	S/. 0.00.00
----------------------------	-------------

Saldo a favor del Contratista	S/. 0.000.00
-------------------------------	--------------

4. Deductivo de obra:

3.1. Corresponde.-	S/. 0.00.00
--------------------	-------------

3.2. Pagado.- Incluido IGV	S/. 0.00.00
----------------------------	-------------

Saldo a favor del Contratista	S/. 0.00
-------------------------------	----------

5. Adelantos:

4.1. Otorgado.-	S/. 0.00
-----------------	----------

4.2. Pagado.-	S/. 0.00
---------------	----------

Saldo A Favor del Contratista	S/. 0.00	S/. 0.00
-------------------------------	----------	----------

6. Deducción de Reintegros:

5.1. Corresponde.-	S/ 0.00
--------------------	---------

5.2. Pagado.-	S/. 0.00
---------------	----------

Saldo A Favor del Contratista	S/.0.00	S/ 0.00
-------------------------------	---------	---------

S/ 0.00

S/ 0.00



7. Liquidación de Saldos del Contratista:

Saldos	A Favor	A Cargo
Saldo		

Nº2	S/. 1,768.99	S/. 1,768.99
-----	--------------	--------------

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 1,768.99	
--------------------------------------	---------------------	--

- El saldo a favor del Contratista es de S/ 1,768.99 soles por reajuste de formula polifónica.
- Se le devuelva el importe de S/ 95,113.18 soles, por saldo de fondo de garantía de fiel cumplimiento que debe ser devuelto consentida la liquidación del contrato de obra mediante acto resolutivo.
- Luego de revisada la documentación referente a la Liquidación Final del contrato de obra **“MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACIÓN ALAN GARCÍA Y EL PASAJE SIMÓN BOLÍVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”**, CON CUI N° **2465895**, se aprueba de conformidad al detalle siguiente:

a) Ejecución de obra Ejecutada	S/ 951,131.79
b) Reintegros Contractual (Fórmula Polinómica)	S/ 1,768.99
c) Gastos de supervisión	S/ 33,500.00
d) Gasto por formulación de expediente técnico	S/ 0.00

Inversión total	S/. 986,400.78
------------------------	-----------------------

Son : (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 78/100 SOLES)

Estando a los fundamentos expuestos y amparado en las atribuciones conferidas mediante la **Resolución de Alcaldía N° 215-2019-MDCH**, de fecha 25 de abril del 2019 y los fundamentos expuestos y amparado en las atribuciones conferidas por el art. 20° numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Se Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación del Contrato de Obra **“MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACIÓN ALAN GARCÍA Y EL PASAJE SIMÓN BOLÍVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”**, CON CUI N° **2465895**, ejecutada por la Contratista **CONSORCIO GUADALUPE (CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC. CON RUC 20559959155 Y ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC CON RUC N° 20477460357**, quien presento la liquidación técnica y financiera; determinándose una Inversión total del Proyecto por **S/. 986,400.78** (novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos con 78/100 soles), según detalle:

a) Ejecución de obra Ejecutada	S/ 951,131.79
b) Reintegros Contractual (Fórmula Polinómica)	S/ 1,768.99
c) Gastos de supervisión	S/ 33,500.00



d) Expediente técnico

S/. 00.000.00

INVERSIÓN TOTAL

S/. 986,400.78

Son : (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 78/100 SOLES)

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a Administración la devolución del 10% Monto de S/ 95,113.18 soles, por garantía de Fiel cumplimiento, del Contrato de Ejecución de Obra **“MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACIÓN ALAN GARCÍA Y EL PASAJE SIMÓN BOLÍVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI N° 2465895**, a favor del Contratista **CONSORCIO GUADALUPE (CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC. CON RUC 20559959155 Y ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC CON RUC N° 20477460357.**

ARTICULO TERCERO: RECONOCER al Contratista **CONSORCIO GUADALUPE (CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC. CON RUC 20559959155 Y ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC CON RUC N° 20477460357**, el monto por Reajuste de Fórmula Polinómica de la Obra **“MEJORAMIENTO DE PISTAS DE LAS CALLES CESAR VALLEJO, AYACUCHO, LOS ANGELES, LAS AVENIDAS DANIEL ALCIDES CARRION, INDUSTRIAL, 28 DE JULIO, LA PROLONGACIÓN ALAN GARCÍA Y EL PASAJE SIMÓN BOLÍVAR, DE CHAO PUEBLO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI N° 2465895**, ascendente a S/ 1,768.99 (mil setecientos sesenta y ocho con 99 /100 Soles), autorizándose a Administración su cancelación previa las acciones necesarias por parte de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y Presupuesto.

ARTICULO CUARTO: REMITIR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Sub Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura, Sub Gerencia de Logística y Gerencia Administración; **NOTIFICAR AL CONTRATISTA**, el cumplimiento de la presente resolución y acciones para la prosecución de su trámite.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CUMPLASE.

Ing. Walter W. Alvarado Quintana
GERENTE DESARROLLO URBANO Y RURAL

C.c.
Gerencia Municipal
Gerencia Planeamiento y Presupuesto
SG. Estudios, Proyectos y Obras
SG. Obras Públicas e Infraestructura
SG. Abastecimiento,
Gerencia Administración,
Archivo.

ORDEN	ENTIDAD CONTRATANTE PUBLICA	DESCRIPCION/ITEM	MONTO ADJUDICADO S/	PROVEEDOR	CONSORCIADO	RUC DEL CONSORCIADO	% PARTICIPACION	MONTO LIQUIDADO SEGÚN PARTICIPACION
08	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE	MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CPM LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, CODIGO SNIP N° 384020 Y CODIGO UNICO N° 2352536	324,804.74	CONSORCIO GUADALUPE	ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC	20477460357	20%	S/ 263,221.14
					CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	20559959155	80%	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. Bolívar N° 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe



PÁGINA 1 DE 7

CONTRATO N°18-2019-MPL-GM

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2019-MPL/CS PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CPM LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE CODIGO SNIP DEL PIP N°384020

Conste por el presente documento, la contratación de: **EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CPM LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE CODIGO SNIP DEL PIP N°384020**, que celebra de una parte **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20175975234, con domicilio legal en Calle Bolívar N° 400- Distrito de Lambayeque- Provincia de Lambayeque-Departamento de Lambayeque, representada por su Gerente Municipal, **LIC. JUAN PABLO SANTAMARIA BALDERA**, identificado con DNI N°17621907; y de la otra parte **CONSORCIO GUADALUPE**, conformado por las **EMPRESAS CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C**, con RUC N°20559959155 con 80% de participación; **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C** con RUC N°20477460357 con 20% de participación, con domicilio de consorcio en la **MANZANA D2 LOTE 2 URBANIZACIÓN MONSERRATE V ETAPA, TRUJILLO – LA LIBERTAD** y domicilio para efectos de notificación en la **CALLE JUAN FANNIN N°296 SEGUNDO PISO PUEBLO JOVEN SANTA ROSA, DISTRITO Y PROVINCIA DE LAMBAYEQUE**, debidamente representado por su representante legal de consorcio **Sr. HUMBERTO GUTIERREZ ALARCON** con DNI N°17864254, conforme al contrato de consorcio de fecha 20 de noviembre de 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 13 de noviembre de 2019, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la **Adjudicación Simplificada N°12-2019-MPL/CS PRIMERA CONVOCATORIA**, para la **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CPM LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE CODIGO SNIP DEL PIP N°384020**, al **CONSORCIO GUADALUPE**, cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CPM LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE CODIGO SNIP DEL PIP N°384020**

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/324,804.74 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO con 74/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros,

27 de Diciembre, 1820

1er Grito Libertario!



Unidos por Lambayeque

¡Rumbo al Bicentenario!

Lambayeque Ciudad Evocadora, Benemérita y Generosa Capital del Turismo



CONSORCIO GUADALUPE

Ing. Humberto Gutiérrez A.
REPRESENTANTE COMÚN

RECIBIDO 18 DIC 2019



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. Bolívar N° 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe



PÁGINA 2 DE 7

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en soles, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de diez (10) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Los pagos a realizar se abonarán al código de cuenta interbancaria del BBVA BANCO CONTINENTAL N°011-254-000200464976-06, presentado por **EL CONTRATISTA**.

La obligación de pago se afectará de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con la que cuente **LA ENTIDAD**.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecución del presente contrato es de setenta y cinco (75) días calendario el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato el respectivo documento que determina la garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática a solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- "De fiel cumplimiento del contrato: S/32,480.48 (treinta y dos mil cuatrocientos ochenta con 48/100 soles) a través de la retención que debe efectuar **LA ENTIDAD**, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

27 de Diciembre, 1820

¡1er Grito Libertario!

Unidos por Lambayeque

¡Rumbo al Bicentenario!

Lambayeque Ciudad Evocadora, Benemérita y Generosa Capital del Turismo

CONSORCIO GUADALUPE

Ing Humberto Gutierrez A.

REPRESENTANTE COMUN

18 DIC 2019





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. Bolívar N° 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe



PÁGINA 3 DE 7

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. **LA ENTIDAD** debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días calendarios contados a partir de día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte (20%) del monto del CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por **EL CONTRATISTA**.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que **EL CONTRATISTA** pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, **EL CONTRATISTA** debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de **EL CONTRATISTA** debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra y conforme a lo establecido en el numeral 10 del CAPITULO III - REQUERIMIENTO de la sección específica de las bases administrativas.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Se ha identificado los riesgos, consignados en el Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos- Anexo 01 Anexo 02, Anexo 03, conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de Obra, de folios 24 a 35 del expediente técnico.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de **LA ENTIDAD** a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

27 de Diciembre, 1820

¡1er Grito Libertario!



Unidos por Lambayeque

¡Rumbo al Bicentenario!

Lambayeque Ciudad Evocadora, Benemérita y Generosa Capital del Turismo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. Bolívar N° 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe



PÁGINA 4 DE 7

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad y/o recepción total de la obra y/o conforme a lo previsto en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando **EL CONTRATISTA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalidades			
	Supuestos de aplicación	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	(0.5) UIT por cada día de atraso	Informe del INSPECTOR O SUPERVISOR de la obra, según corresponda
2	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al Supervisor o inspector de obra impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo de ocurrencia por cada día.	Informe del INSPECTOR O SUPERVISOR de la obra, según corresponda
3	El personal a cargo de contratista no cumple con utilizar equipos y herramientas e implementos de seguridad en la ejecución de la obra y/o incumple el REGLAMENTO DE SEGURIDAD vigente.	Tres por mil (3/1000) del monto de la valorización del periodo de ocurrencia, por cada día y persona.	Informe del INSPECTOR O SUPERVISOR de la obra, según corresponda.

27 de Diciembre, 1820

1er Grito Libertario!



Unidos por Lambayeque

¡Rumbo al Bicentenario!

Lambayeque Ciudad Evocadora, Benemérita y Generosa Capital del Turismo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. Bolívar N° 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe



PÁGINA 5 DE 7

4	Maquinarias o equipos ausentes según el requerimiento técnico mínimo contenidas en las bases del procedimiento de selección o sean reemplazados sin autorización de la entidad.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo de ocurrencia por cada día y equipo.	Informe del INSPECTOR O SUPERVISOR de la obra, según corresponda
5	No cumple con realizar las medidas de mitigación ambiental indicada en el estudio de impacto ambiental y/o Expediente técnico.	Medio(0.5) UIT por evento ocurrido	Según informe del INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, según corresponda

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la Indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.



27 de Diciembre, 1820
1er Grito Libertario!

Unidos por Lambayeque
¡Rumbo al Bicentenario!

Lambayeque Ciudad Evocadora, Benemérita y Generosa Capital del Turismo

CONSORCIO GUADALUPE

Ing. Humberto Gutiérrez A.
REPRESENTANTE COMÚN

RECIBIDO 18 JUL 2019



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. Bolívar N° 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe



PÁGINA 6 DE 7

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLAUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Bolívar N° 400 - Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE JUAN FANNIN N°296 SEGUNDO PISO PUEBLO JOVEN SANTA ROSA, DISTRITO Y PROVINCIA DE LAMBAYEQUE.

27 de Diciembre, 1820

1er Grito Libertario!



Unidos por Lambayeque

¡Rumbo al Bicentenario!

Lambayeque Ciudad Evocadora, Benemérita y Generosa Capital del Turismo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. Bolívar N° 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe



PÁGINA 7 DE 7

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lambayeque al 12 días del mes de diciembre de 2019.



Distribución:

Alcaldía
GM
GAJ
GAYF
GPP
GIU
SGOFyATP
SGSLO
SGP
SGL
SGC
SGT
Publicación
interesado
Archivo

[Firma]
Lic. Mm. Juan Pablo Santamaria Baldera
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE

CONSORCIO GUADALUPE

[Firma]
Ing. Humberto Gutiérrez A.
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATISTA

27 de Diciembre, 1820
¡1er Grito Libertario!

Unidos por Lambayeque
¡Rumbo al Bicentenario!

Lambayeque Ciudad Evocadora, Benemérita y Generosa Capital del Turismo

CONTRATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Conste por el presente Contrato de Constitución de Consorcio, denominado **CONSORCIO GUADALUPE**, que conforman por una parte La Empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** Identificado con **RUC N° 20559959155**, con domicilio en **CALLE LOS CLAVELES 195 URBANIZACION CALIFORNIA - LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA**, debidamente representado por el Señor **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** peruano, identificado con **DNI N° 18109318**, empresario según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° **11235178**, Asiento N° **A00001** de la Zona Registral N° **V** Sede de Trujillo, a quien para efectos del presente Contrato se le denominará **consorciado 01** Y la empresa **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** identificada con **RUC N° 20477460357**, con domicilio en la **CALLE LIBERTAD 248 PUEBLO CHICAMA, ASCOPE - LA LIBERTAD**, debidamente representada por el Señor **Cosme Orbegoso Quispe**, peruano, identificado con **D.N.I. N° 18166945**, empresario, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° **11179393**, Asiento N° **C00002** del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° **V** Sede de Trujillo, a quien para efectos del presente Contrato se le denominará **consorciado 02**, en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES.-

PRIMERA.- ANTECEDENTES

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.- Es una Empresa dedicada a la construcción de edificios completos y actividades afines - Ejecutores de obras.

ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC.- Es una Empresa dedicada a la construcción de edificios completos y actividades afines - Ejecutores de obras.

Asimismo, las Empresas descritas suscribieron una declaración Jurada de Promesa de Consorcio, el **CONSORCIO GUADALUPE** para participar en la **Adjudicación Simplificada N° 012-2019-MPL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objeto es la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P.M. LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"**.

Las partes declaran conocer íntegramente las bases de licitación y todos los documentos integrantes del expediente técnico, lo mismo que el Modelo de Contrato que será suscrito con **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE**, para la ejecución de la obra.

LA PRESENTE LEGALIZACION SE EFECTUA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIO

ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC
Cosme Orbegoso Quispe
GERENTE GENERAL



SEGUNDA.- DEL CONVENIO CONSORCIAL

La Empresa **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** y **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.** acuerdan mediante la presente constituir un Consorcio para participar en forma activa y directa en la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P.M. LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"**.

TERCERA.- DEL OBJETO DEL CONSORCIO

El objeto del Consorcio descrito en el punto anterior, tiene por finalidad participar, promover, contratar ejecutar conjuntamente la Obra descrita precedentemente, dentro de los conceptos descritos en el presente Contrato.

CUARTA.- DE LA DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO

El Consorcio que se constituye se denominará **CONSORCIO GUADALUPE**.

QUINTA.- DE LOS CARACTERES Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente Contrato de Consorcio es de duración determinada, en ese sentido, el periodo de duración será por el tiempo necesario para la ejecución de la Obra señalada en el punto segundo del presente Contrato.

SEXTA.- DEL DOMICILIO DEL CONSORCIO

El domicilio del Consorcio se establece en la Mz. D2 LOTE 2 URB. MONSERRATE V ETAPA, TRUJILLO - LA LIBERTAD.

SÉTIMA.- DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

LOS CONSORCIADOS, convienen que, para efectos tributarios, el presente Contrato deberá tener contabilidad independiente a través del **CONSORCIO GUADALUPE**.

OCTAVA.- DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO SOCIAL

Las partes intervinientes del presente Convenio Consorcial acuerdan su participación con el siguiente porcentaje:

- **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** **80 %**
Teniendo dentro de sus responsabilidades la ejecución de la Obra
- **ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC** **20 %**
Teniendo dentro de sus responsabilidades la ejecución de la Obra, y responsabilidades administrativas y financieras.

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN SE EFECTUA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIO

ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC
Cosme Ontoñoso Quintanilla
GERENTE GENERAL

NOVENA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATANTES.

Se deja constancia que la responsabilidad de las partes contratantes en el presente Consorcio es mancomunada y solidaria frente al Contrato que deberán ejecutar, conforme a las condiciones del mismo.

DÉCIMA- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO

La representación del Consorcio será ejercida por el señor **HUMBERTO GUTIÉRREZ ALARCON**, peruano, identificado con D.N.I. N° 17864254, a quien le otorgan los CONSORCIADOS todas las facultades suficientes para suscribir individualmente en nombre y representación de EL CONSORCIO el contrato de obra con la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE**.

DÉCIMA PRIMERA- DE LA FACULTADES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y ESPECIALES BANCARIAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

El Representante Legal del consorcio gozara de las siguientes facultades

- Representar a EL CONSORCIO ante cualquier Entidad Política o Dependencia Administrativa Tributaria, Ministerial, Municipal, Regional, Policial, Judicial del Fuero Común, Privativo y Arbitral, gozando de las más amplias facultades generales del mandato y todas las especiales que fuesen necesarias ante LA ENTIDAD, el Ministerio de Trabajo y OSCE.
- Así mismo se le otorgan facultades especiales Bancarias, para:
 - a) Abrir, cerrar y administrar Cuentas Bancarias sean Corrientes, de Ahorro, y/o plazos y/o de cualquier otra naturaleza, con o sin garantía, realizar imposiciones y retiros, girar y sobregirar contra ellas, dar instrucciones a dichas entidades, aprobar y desaprobar Estados de Cuenta, afectar depósitos en cualquier modalidad, solicitar sobregiros, avances en cuentas, como también fianzas bancarias.
 - b) Girar, endosar, cobrar, protestar, pactar cláusula de no protesto o formalidades sustitutorias de protesto de Cheques bajo cualquier modalidad prevista en la LEY DE TITULOS VALORES N° 27287 (Cheques Simples, Cruzados. Para abono de cuenta intransferible, certificado, de gerencia, Cheque Giro, garantizado, de viajero y de pago diferido), y cualquier otra orden de pago.
 - c) Girar, suscribir, aceptar re aceptar, renovar, endosar, avalar prorrogar, negociar, protestar, cancelar, pagar y descontar según naturaleza, letra de cambio, pagares y otros títulos valores.
 - d) Contratar créditos bajo cualquier modalidad con o sin garantía y refinanciarlos, contratar seguros.

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN SE EFECTUA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 103 DE LA LEY DEL NOTARIO

ORFAM - Corporación Organizadora SAC
Cosme Obregón Quiroz
GERENTE GENERAL

DÉCIMA SEGUNDA - DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

El presente CONSORCIO se disolverá por la terminación y liquidación definitiva de la obra, una vez que se hayan hecho efectivos todos los derechos, pagando todas las obligaciones y repartido las utilidades si hubieren.

Para efectos de la liquidación y disolución del CONSORCIO el representante legal dispondrá de los bienes adquiridos o los remanentes, dichos bienes y remanentes se venderán al mejor postor, Los Consorciados podrán presentar su oferta, la que en igualdad de condiciones tendrá prioridad sobre las que eventualmente sean hechas por terceros, en caso que las partes presenten ofertas iguales, la adjudicación se definirá por sorteo, si no hubiere acuerdo previo.

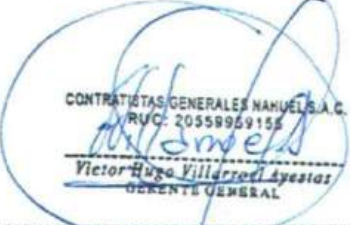
DECIMA TERCERA.- DIVERGENCIAS Y ARBITRAJE

Si existiese una controversia sobre la cual las partes no pudieran lograr un acuerdo, ambas partes podrán solicitar que dicha controversia sea resuelta mediante arbitraje.

Para tal efecto, las partes designarán conjuntamente un árbitro, el cual deberá resolver el conflicto de acuerdo a los Reglamentos Procesales del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad, si las partes no pudieran ponerse de acuerdo en la designación del árbitro dentro de un plazo de quince días, cualquiera de ellas podrá someter el arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad, el mismo que se llevará a cabo según las normas establecidas en el Reglamento de dicha entidad y será resuelto por un Tribunal compuesto por tres árbitros nombrados conforme dichas normas.

En cualquier caso el laudo arbitral será inapelable.

En señal de conformidad se suscribe el presente documento por triplicado, en Trujillo, a los 20 días del mes de Noviembre del 2019.


 CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
 RUC: 20559959155
 Victor Hugo Villarroel Aystas
 GERENTE GENERAL

CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.
 VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS
 GERENTE GENERAL


 ORFAM* Contratistas Generales SAC
 Cosme Orbegoso Quispe
 GERENTE GENERAL

ORFAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
 COSME ORBEGOSO QUISPE
 GERENTE GENERAL

LEGALIZACIÓN A LA VUELTA

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN SE EFECTUA AL AMPARO DE LO
DISPUESTO EN EL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO

CERTIFICO: QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: **VICTOR HUGO VILLARROEL AYESTAS** IDENTIFICADO CON DNI Nº **18109318** QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE **CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.** A SOLICITUD DEL MISMO LEGALIZO SU FIRMA. EN TRUJILLO, EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. DOY FE. =====



CERTIFICO: QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: **COSME ORBEGOSO QUISPE** IDENTIFICADO CON DNI Nº **18166945** QUIEN FIRMA EN REPRESENTACIÓN DE **ORFAM CONSTRATISTAS GENERALE S.A.C.** A SOLICITUD DEL MISMO LEGALIZO SU FIRMA. EN TRUJILLO, EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019. DOY FE. =====





ACTA DE RECEPCION DE OBRA

PROCESO DE SELECCIÓN : AS N° 012-2019-MPL/CS PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. LA RAMADA. DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

FECHA DE CONTRATO : 12 DE DICIEMBRE DEL 2019
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS -FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

MODALIDAD : POR CONTRATA
CONTRATISTA : CONSORCIO GUADALUPE

[CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL SAC., identificado con RUC N° 20559959155] y

[ORFAM CONTRATISTAS GENERALES SAC., identificado con RUC N° 20477460357]

Representante Legal : Ing° Humberto Gutiérrez Alarcón

Domicilio Legal : Mz. D2 Lte. 2 Urb. Monserrate - Trujillo - La Libertad

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA JHAD S.A.C.

ENTIDAD FINANCIERA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

PRESUPUESTO BASE : S/. 360,894.15

MONTO CONTRATADO : S/. 324,804.74 (Con IGV)

(Trescientos veinticuatro mil ochocientos cuatro con 74/100 Soles)

ENTREGA DE TERRENO : 18 de diciembre del 2019

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL : 18 de diciembre del 2019

FIN DE PLAZO CONTRACTUAL : 02 de marzo 2020

PLAZO DE EJECUCION : 75 días calendario

AMPLIACION DEL PLAZO : 10 días calendarios

NUEVA FECHA DE EJECUCION FINAL : 12 de marzo 2020

RESIDENTE DE OBRA : ING° OMAR LEROY VERA PALACIOS (CIP 75438)

SUPERVISOR

Lambayeque, 27 dic. 1820 / 2020
Generosa y Benemérita.

Año del Bicentenario
27 dic. 1820 / 2020

ING° ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA (CIP 76690)
Calle Bolívar N° 400
www.munilambayeque.gob.pe

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Reg. CIP. N° 157596



ANTECEDENTES:

- Que con fecha 12 de marzo del 2020 el Residente de la Obra mediante asiento N°101 en el cuaderno de obra solicita la recepción de obra, la Supervisión mediante CARTA N° 020-2020-JHAD S.A.C./G. de fecha 29 de abril de 2020 remite lo solicitado a la entidad, asimismo solicita la conformación del comité de recepción de la obra.
- Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 38 – 2020/MPL- GM (09/06/20) la entidad designa al comité para la recepción de la obra, conformado por el ARQ° JOSE BALTAZAR FLORES MINO (PRESIDENTE), ING° DEIVI RONALD CURO SARMIENTO (MIEMBRO); ING° OSMAR HASSEIN TORRES MEDINA (MIEMBRO), asimismo se incluye al ING° ALFREDO SEGUNDO GARCÍA SERNA, Supervisor de la Obra.
- Con fecha 07 de Julio de 2020 se notifica al Contratista, Supervisor y Miembros del comité a dar inicio a la recepción de obra el día 13 de julio 2020.
- El acto de verificación de los trabajos se llevaron a cabo los días 13 y 17 de julio del 2020.

COMISION DE RECEPCION DE OBRA, conformado por las siguientes personas:

1. POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE:

ARQ° JOSE BALTAZAR FLORES MINO (PRESIDENTE)
ING° DEIVI RONALD CURO SARMIENTO (MIEMBRO)
ING° OSMAR HASSEIN TORRES MEDINA (MIEMBRO)
ING° ALFREDO SEGUNDO GARCÍA SERNA, Supervisor de la Obra (SUPERVISOR DE OBRA).

Siendo la 10:00 horas del día 17 de julio 2020, se hicieron presente en el lugar de la obra "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. LA RAMADA. DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE", los miembros del comité de recepción de obra de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, designado por RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 38 – 2020/MPL- GM

El comité después de hacer un recorrido por la obra, ha verificado IN SITU el cumplimiento de lo establecido en los planos de replanteo y especificaciones técnicas de la obra, según Expediente Técnico aprobado.

Culminada la verificación, el comité de recepción de Obra DA POR RECEPCIONADA LA OBRA, al haber determinado la no existencia de observaciones, salvo VICIOS OCULTOS que se encuentren dentro de los plazos de ley.

En señal de conformidad de lo descrito anteriormente, y luego de dar lectura a la presente Acta de Recepción se firma en seis (06) originales, siendo las 16.00 horas del día 17 de julio 2020.

Alfredo Segundo García Cerna
CIP N° 76690
SUPERVISOR DE OBRA

Lambayeque, Ciudad
Generosa y Benemérita.

¡Año del Bicentenario!
27 dic. 1820 / 2020

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe

OSMAR HASSEIN TORRES MEDINA
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
Hoy. CIP. N° 131.000.000

Omar L. Vera Palacios
ING. CIVIL
CAR 70438

CONSORCIO GUADALUPE
Ing. Humberto Gutiérrez A.
REPRESENTANTE COMÚN



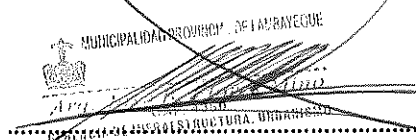
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, Cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú."

181



1.- POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE:



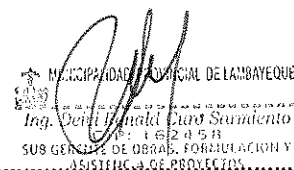
ARQ° JOSE BALTAZAR FLORES MINO

Presidente

OSMAR HASSEIN TORRES MEDINA
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
REG. CIP. N° 157590

ING° OSMAR HASSEIN TORRES MEDINA

Miembro



ING° DEIVI RONALD CUERO SARMIENTO

Miembro

Alfredo Segundo Garcia Cerna
CIP N° 75690
SUPERVISOR DE OBRA

ING° ALFREDO SEGUNDO GARCÍA SERNA

Supervisor de Obra

2.- POR EL CONSORCIO

Omar L. Vera Palacios
ING. CIVIL
CIP 75438

Ing° Omar Leroy Vera Palacios

Residente De Obra

CONSORCIO GUADALUPE
Ing. Humberto Gutiérrez A.
REPRESENTANTE COMÚN
Ing° Humberto Gutiérrez Alarcón

Representante Legal



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, Cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú."



RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 044/2020-MPL-GIU

Lambayeque, 25 de agosto del 2020

VISTOS:

La Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N°12-2019-MPL/CS PRIMERA CONVOCATORIA de fecha 13/11/2019, Contrato N°18-2019-MPL-GM de fecha 20/11/2019, suscrito entre la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) y el contratista "CONSORCIO GUADALUPE", Carta N° 020-2020-JHAD S.A.C./G de fecha 12/03/2020 en la que el Residente solicita al Supervisor la Recepción de Obra, Resolución de Gerencia N° 38-2020/MPL-GM de fecha 09/06/2020 en el que se designa el comité de recepción de obra, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA de fecha 17/07/2020, Carta N° 026-2020-JHAD-S.A.C./G de fecha 07/08/2020 en la que el contratista "CONSORCIO GUADALUPE" ingresa a la MPL el expediente de liquidación del contrato de Obra, Proveedor N° 1215/2020-MPL-GIU de fecha 19/08/2020, con el cual el Gerente de Infraestructura y Urbanismo (GIU) traslada el expediente de liquidación del contrato de obra a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras (SGSLO), Informe N°070-2020/MPL-GIU-SGSLO de fecha 25/08/2020 con el cual se aprueba el Expediente de Liquidación del Contrato de Obra, todos éstos vistos dieron origen a la Aprobación del Expediente de Liquidación del Contrato de la Obra "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CÓDIGO SNIP N°384020; y

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Art. 194° de la constitución política del Perú, modificado mediante ley 28607 ley de reforma constitucional, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y II del título preliminar de la ley 27972-ley orgánica de municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que se materializa en la facultad de las municipalidades para ejercer actos de gobierno, dictar actos administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico,

Que, mediante Adjudicación Simplificada N°12-2019-MPL/CS primera convocatoria, de fecha 13 de Octubre del 2019, se adjudicó la buena pro al contratista "CONSORCIO GUADALUPE" para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CÓDIGO SNIP N°384020.

Que, con fecha 20 de Noviembre del 2019 se suscribe el Contrato N°18-2019-MPL-GM, entre la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) y el contratista "CONSORCIO GUADALUPE" para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", con CÓDIGO SNIP N°384020, por el monto de S/. 324,804.74 (Trescientos Veinticuatro Mil Ochocientos Cuatro con 74/100 soles) y un plazo de ejecución de 75 días calendarios, siendo el sistema de contratación a Suma Alzada.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

183



"Lambayeque, Cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú."
PÁG. N° 002 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 044- 2020/MPL-GM-GIU

Que, con fecha 18 de Diciembre del 2019, se inicia el plazo de ejecución de la obra, habiéndose cumplido lo estipulado en el artículo N°152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo descrito en el Acta de Inicio de Obra y lo señalado en el asiento N°01 y N°02 del cuaderno de obra.

Que, con fecha 19 de Diciembre del 2019, se firma el Acta de entrega del terreno para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"**, con CÓDIGO SNIP N°384020.

Que, con fecha 08 de Febrero del 2020, mediante asiento N° 81 en el cuaderno de obra, del Residente, indica que, por las constantes lluvias, se solicita una ampliación de plazo por 20 días calendario.

Que, con fecha 12 de Marzo del 2020, mediante asiento N°102 en el cuaderno de obra, del Supervisor, indica que, se da por culminada en su totalidad la obra, se solicita a la Entidad que se designe el comité de Recepción de obra.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 38-2020/MPL-GM, de fecha 09 de Junio del 2020, se designa al comité de recepción de obra, integrado por los profesionales: Arq. José Baltazar Flores Mino (Presidente), Ing. Deivi Ronald Curo Sarmiento (Miembro), Ing. Osmar Hassein Torres Medina (Miembro), asimismo se incluye al Ing. Alfredo Segundo García Serna, Supervisor de Obra.

Que, con fecha 17 de Julio del 2020, se firma el acta de recepción de obra por los responsables: por la Municipalidad Provincial de Lambayeque: Arq. José Baltazar Flores Mino (Presidente), Ing. Deivi Ronald Curo Sarmiento (Miembro), Ing. Osmar Hassein Torres Medina (Miembro), asimismo se incluye al Ing. Alfredo Segundo García Serna, Supervisor de Obra y en representación de la Contratista **"CONSORCIO GUADALUPE"** su Representante Legal el Ing. Humberto Gutiérrez A y el Residente de obra el Ing. Omar Leroy Vera Palacios, donde el comité de recepción, indica, que el Contratista **"CONSORCIO GUADALUPE"**, da cumplimiento a lo establecido en los planos de replanteo y especificaciones técnicas de la obra, según el Expediente Técnico Aprobado, por tanto NO hay observaciones, salvo VICIOS OCULTOS que se encuentren dentro de los plazos establecidos.

Que, habiéndose recepcionado la obra, el contratista **"CONSORCIO GUADALUPE"** representado por el Ing. Humberto Gutiérrez A, mediante Carta N° 026-2020-JHAD-S.A.C./G, de fecha 07 de Agosto del 2020, ingresa el expediente de liquidación de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"**, con CÓDIGO SNIP N°384020, a la Municipalidad Provincial de Lambayeque, cumpliendo con los plazos establecidos en el art. 179 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Que, mediante Nota de Proveído N° 1215/2020-MPL-GIU, de fecha 19 de Agosto del 2020, el Arq. José B. Flores Mino, (Gerente de Infraestructura y Urbanismo), traslada el expediente de liquidación del contrato de obra a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, solicitando evaluación y conformidad de la misma.

Que, con fecha 25 de Agosto del 2020, el Ing. Edgar Víctor Paiva Chero, emite pronunciamiento aprobatorio del expediente de liquidación del contrato de la obra **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"**, con CÓDIGO SNIP N°384020, en el cual indica lo siguiente:
Lambayeque, 27 de Agosto del 2020
Calle Bolívar N° 400
Cable 011 74) 281911
www.lambayeque.gob.pe
Generosa y Benemérita.



LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

Obra : "MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. LA RAMADA. DISTRITO DE SALAS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

Ubicación : Departamento : LAMBAYEQUE
Provincia : LAMBAYEQUE
Distrito : SALAS

Proceso : Adjudicación Simplificada AS-N° 12- 2019- MPL/CS

Contratista : CONSORCIO GUADALUPE

I AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

	Sub Total	IGV 18%	Total
1.1.1 Contrato Principal (Ejecución de obra)	275,258.25	49,546.49	324,804.74
1.1.2 Adicional	-	-	-
1.1.5 Deductivo	-	-	-
1.1.7 Reintegros Netos	-	-	-
Contrato Principal	3,577.70	643.99	4,221.69
Adicional	-	-	-
1.1.8 Mayores Gastos Generales	-	-	-
1.1.9 Intereses	-	-	-
	278,835.95	50,190.47	329,026.42

1.2.0 PAGADO

	Sub Total	IGV	Total
1.2.1 Contrato Principal (Ejecución de obra)			
Adelantos	0.00	0.00	0.00
Valorizaciones	275,258.25	49,546.49	324,804.74
Adicional	-	-	-
1.2.2 Reintegros Netos			
Contrato Principal	0.00	0.00	0.00
1.2.3 Mayores Gastos Generales	-	-	-
1.2.4 Intereses	-	-	-
	275,258.25	49,546.49	324,804.74

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efectivo	3,577.70
- I.G.V.	643.99
	4,221.69

III FONDO DE GARANTIA (sin IGV)

3.1.0 RETENIDOS	27,525.83
3.2.0 DEVUELTOS	0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 27,525.83



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, Cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú."

PÁG. N° 004 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 044- 2020/MPL-GM-GIU



RESUMEN DE SALDOS

Ítem	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO				
	- En efectivo			3,577.70	
	- I.G.V.				643.99
II	ADELANTOS	0.00	0.00		
III	FONDO DE GARANTIA			27,525.83	4,954.65
IV	MULTA ATRASO DE OBRA				
TOTAL		0.00	0.00	31,103.52	5,598.64

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

36,702.16

Que, la aprobación del Expediente de Liquidación del Contrato de Obra señala que el monto total de la Obra asciende a la suma de S/. 329,026.43 (Trecientos Veintinueve Mil Veintiséis con 43/100 Nuevos Soles, incluido Gastos Generales, Utilidad e IGV), resultado una variación con respecto al monto contratado cuya suma fue de S/. 324,804.74 (Trecientos Veinticuatro Mil Ochocientos Cuatro con 74/100 Soles, incluido Gastos Generales, Utilidad e IGV), que corresponde al pago de reajustes por efecto de la fórmula polinómica de la obra no cancelados en las valorizaciones de ejecución de obra N°01, siendo el monto reajustado de S/. 4,221.69 (Cuatro Mil Doscientos Veintiuno con 69/100 Nuevos Soles, incluido, Gastos Generales, Utilidad e IGV).

ANÁLISIS LEGAL

PRIMERO. Sobre el particular, debemos de Informar que el organismo supervisor de las contrataciones del estado - OSCE ha evaluado en reiteradas opiniones que la liquidación de un contrato de obra puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el estado económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.

Así, la liquidación del contrato de obra, debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afecten la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la obra. adicionalmente, también puede incorporarse otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del estado como penalidades aplicables al contratista por incumplimientos al contrato, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyan al cumplirse supuestos y que determinan el saldo a favor de una de las partes

SEGUNDO .- Que, el procedimiento de liquidación del contrato de obra se encuentra previsto en el artículo 179 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°250-2015-EF, en el que manifiesta:

El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación N° 400 cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles equivalente a un décimo (1/10) del plazo 281911 Lambayeque, Ciudad Generosa y Benemérita.

27 dic. 1820 / 2020

www.munilambayeque.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, Cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú."

PÁG. N° 005 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 044- 2020/MPL-GM-GIU



ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

TERCERO.- En esa medida, estando a la conformidad otorgada por los órganos correspondientes mediante los informes que versan en los actuados y tomando en cuenta el informe técnico contable de los gastos realizados remitidos por la Sub Gerencia de Contabilidad, no existiendo controversia alguna respecto a los cálculos realizados, resulta factible la emisión de la resolución de aprobación de liquidación el contrato de obra.

Que, habiendo sido evaluado y revisado la presente Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra por la parte técnica competente y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolución de Alcaldía N°340-2018-MPL-A concordante con el artículo 20° inciso 20 y artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N°18-2019-MPL-GM, de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL C.P. LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"**, con CÓDIGO SNIP N°384020, por el monto de S/. 329,026.43 (Trecientos Veintinueve Mil Veintiséis con 43/100 Nuevos Soles, incluido Gastos Generales, Utilidad e IGV), ello de acuerdo a los fundamentos presentados por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y avalados por la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo y Sub Gerencia de Contabilidad, la misma que fue ejecutada bajo la modalidad de administración indirecta - Contrata a Suma alzada, ello en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencia de Contabilidad a quien corresponda, efectuar la devolución del Fondo de Garantía de fiel cumplimiento al Contratista "CONSORCIO GUADALUPE" su Representante Legal el Ing. Humberto Gutiérrez A.

ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencia de Contabilidad a quien corresponda, efectuar el pago a favor del Contratista "CONSORCIO GUADALUPE" su Representante Legal el Ing. Humberto Gutiérrez A, por la suma de S/. 4,221.69 (Cuatro Mil Doscientos Veintiuno con 69/100 Nuevos Soles) correspondiente a reajuste.

ARTÍCULO CUARTO. - DERIVAR, a la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, Sub Gerencia De Obras, Formulación y Asistencia Técnica de Proyectos, a fin de que proceda al cierre de datos de la obra en INFobras y posteriormente al cierre del proyecto, en el marco del Invierte. pe.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, Cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú."
PÁG. N° 006 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 044- 2020/MPL-GM-GIU



ARTÍCULO QUINTO. - ENCÁRGUESE, a secretaria general la entrega efectiva de la presente resolución a las partes interesadas y áreas administrativas pertinentes, bajo responsabilidad, de conformidad a lo previsto en el art 20° y siguientes del texto único ordenado de la Ley N°27444- ley de Procedimiento Administrativo General – aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía – Gerencia Municipal

GA y F

GAJ

GIU-SGO

SGSLO (Adjuntar en ejemplar original)

SGC (Adjuntar en ejemplar original)

SGC – SGT

Contratista

Arg. José B. Flores Mino
 C.A.P. 4380
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANISMO

